

11. குழந்தைகள் மீதான வன்முறையின் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் குறித்து விளக்குக. [விடை: 2:08]

III கட்டுரைவகை வினாக்கள்

12. 'பாகுபாடு காட்டுதல்' என்பதால் அறியப்படுவது யாது? பாகுபாடு காட்டுதலின் சில முக்கிய வடிவங்கள் குறித்து விளக்குக. [விடை: 2:03:1 + 2:03:3]
13. குழந்தைகளிடையே போதைப்பொருள்களுக்கு அடிமை-யாதலின் போக்கு குறித்தும், குழந்தைகள் போதைப்பொருள்-களுக்கு அடிமையாதலை முன்கணிக்கும் ஆபத்து காரணிகள் மற்றும் அவர்களை போதைப்பொருள்களுக்கு அடிமையாயிருத்தலிருந்து பாதுகாக்கும் காரணிகள் குறித்தும் விவாதிக்க. [விடை: 2:04 + 2:04:1 + 2:04:3 + 2:04:4]
14. 'இணையவழி சிறார் வன்கொடுமையின்' பல்வேறு வடிவங்கள் குறித்து விவாதிக்க. [விடை: 2:05]
15. குழந்தைகளிடையே காணப்படும் தற்கொலைப் போக்கு குறித்தும், அதற்குக் காரணமான காரணிகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்க. [விடை: 2:06]
16. 'ஒடுக்கு வலையம்' என்னும் கருத்தை விளக்கி, அதன் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக. [விடை: 2:07 + 2:07:1]
17. தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகளை வன்முறை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய ஆபத்துக்கு வழிவகுக்கும் காரணி-களையும், குழந்தைகளை வன்முறை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் அடிப்படைக் காரணங்களையும் விவாதிக்க. [விடை: 2:09:1 + 2:09:2]

அலகு 3

குழந்தைகளின் உரிமைகள் - சட்டங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் (Child Rights - Laws, Policies and Institutions)

3:00 முன்னுரை

குழந்தைகள் மீதான பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் மிகக்-கொடிய குற்றங்களை தடுப்பதற்காக, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல சட்டங்களை இயற்றியதுடன், குழந்தை பாதுகாப்புச்-கான கொள்கைகளையும் உருவாக்கியுள்ளன. இவ்வலகினில், குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு, சிறார் நீதி மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 2015, இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம், 2009, பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தை-களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012 (போக்சோ சட்டம்), குழந்தைத் திருமணத் தடுப்புச் சட்டம், 2006, குழந்தைத் தொழிலாளர் (தடுப்பு மற்றும் வரன்முறை) சட்டம், 1986, குழந்தைகள் பாது-காப்புக்கான தேசிய மற்றும் மாநில கொள்கைகள், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீதான ஒழுக்கக்கேடான கடத்தலை ஒடுக்குதல் சட்டம் 1956 (SITA), இந்தியாவில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை, குழந்தைகளின் உரிமைகள் குறித்தான ஐக்கிய நாடுகளின் குழு மற்றும் குழந்தைகள் பிரச்சனை குறித்த சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள் ஆகியவை விரிவான விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

3:01 குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு (Juvenile Delinquency)

3:01:1 குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு என்பதன் பொருள் (Meaning of Juvenile Delinquency)

நெறிபிறழ்வு என்பது குழந்தைகளின் அல்லது குமரப்-பருவத்தினரது தீவிரமான சமூக விரோத நடத்தையாகும். இத்தகைய நடத்தையில் ஈடுபடும் பெரியவர்களை நாம் குற்றவாளிகள் (Criminals) என்கிறோம். பிரச்சனை நடத்தையுள்ள குழந்தைகள் (Problem Children), நெறிபிறழ் குழந்தைகள் (Delinquents), குற்றவாளிகள் (Criminals) ஆகிய மூவகையினரும் சிறிதளவே வேறுபட்டவர்கள். பள்ளியில் பக்கத்து மாணவனது புத்தகத்தைத் திருடுபவன் இடர் தரும் நடத்தை அல்லது பிரச்சனை நடத்தையுடையவன்; அதே மாணவன் வெளியே சென்று ஒரு கடையிலுள்ள பொருளைத் திருடினால் நெறிபிறழ்ந்தவனாகிறான்; வயதான மனிதன் ஒருவன் இதைச் செய்தால் அவன் சமூகத்தால் குற்றவாளியாகக் கருதப்படுகிறான்.

சிறார் நெறிபிறழ்வைப் பொருத்தவரை, வயதை மட்டுமே அதனைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாகக் கருதமுடியாது; சில நேரங்களில் செய்யப்படும் குற்றத்தின் தீவிரத்தன்மையும் முக்கியமான இடம் பெறும்; அதாவது 7 முதல் 16 வரையிலான சிறுவர்களும், 7 முதல் 18 வயது வரையிலான சிறுமிகளும் புரியும் குற்றம், மரண தண்டனைக்குரிய குற்றமாயிருப்பின், அக்குற்றம் மிகத்தீவிரமான குற்றமாகக் கருதப்படும். கொள்ளையடித்தல், தேசத்துரோகம், மரணம் விளைவிக்கக்கூடிய கொடிய தாக்குதல் போன்ற ஆயுள்தண்டனைக்குரிய குற்றங்களில், குற்றவாளிகளை சிறார் குற்றவாளிகள் அல்லது 'இளங்குற்றவாளிகள்' என

பார்க்கமுடியாது; அவர்களை வயதுவந்தவர்களாகக் கருதி, விசாரணை செய்து சட்டப்படி தண்டிப்பது அவசியமாகும்.

3:01:2 குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு என்பதன் வரையறை (Definition of Juvenile Delinquency)

"இளங் குற்றவாளி" என்பவர், சட்டத்தை மீறியதற்காக கைது செய்யப்படுபவர்; அவர் புரிந்திடும் செயல், திருடுதல் முதல் அழிவை ஏற்படுத்துதல் (Destructiveness), பாலியல் உறவு கொண்டிருத்தல் (Sexual promiscuity) வரையிலானதாக இருக்கும்".

"எச்சமூக விரோத செயல்களை வயது வந்தோர் செய்தால் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்களோ, அக்குற்றங்களைச் செய்யும் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர், சிறுமியர்கள் நெறிபிறழ்ந்தோராவர்". [ஸிரில் பர்ட் (Cyril Burt)]. இளங்குற்றவாளிகள், அவர்களது குற்றச் செயல்களுக்காக சிறைக்கு அனுப்பப்படுவதில்லை; மாறாக சிறுவர் சீர்திருத்தப்பள்ளிகளுக்கு (Borstal Reformatory Schools) அனுப்பப்படுவர்.

3:01:3 நெறிபிறழ்வுக்கான காரணங்கள் (Causes of Delinquency)

'நெறிபிறழ்வு' என்பது, பல காரணிகளைக் கொண்ட நிகழ்-வாகும். குடும்பம் சார்ந்த, சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த, பள்ளித் தொடர்பான, தனிப்பட்ட (Personal) காரணிகள் என பல்வகைக் காரணிகளின் இடைவினையால், இளம்சிறார்களிடம் நெறி-பிறழ்வு ஏற்படுகிறது. இக்காரணிகளை பின்வருமாறு விவரிக்கலாம்.

1) குடும்பம் சார்ந்த காரணிகள் (Familial Factors)

கொடிய வறுமை, இனிமையற்ற குடும்பச்சூழல், உடைந்த குடும்பங்கள், ஒற்றைப் பெற்றோருடைய குடும்பம், வேண்டப்-படாத குழந்தை (Unwanted child), ஒழுங்கையும் கட்டுப்-பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவதன் பெயரில் மேற்கொள்ளப்படும் இராணுவ ரீதியிலான கட்டுப்பாடுகள் (Regimentation), குழந்தைகள் தமது தனிப்பட்ட உடைமை எனக் கருதி எதையும் கோர அனுமதிக்காமை, முன்னுதாரணமாக பின்பற்றத்தக்க நபர் எவரும் குடும்பத்தில் இல்லாதிருத்தல், வளரும் குழந்தை-களுக்கான பாதுகாப்புணர்வு (Feeling of security) இல்லா-திருத்தல் போன்றவை குழந்தைகளின் இணக்கமற்ற நடத்தைக்-கான (Mal-adjusted behaviour) முதன்மையான காரணி-களாகும். நெறிபிறழ்வு, பெரும்பாலும் முரண்பட்ட மனவெழுச்சி-களால் ஏற்படும் மனப்போராட்டங்களின் விளைவுகளேயாகும். திருத்தப்படாத பிரச்சனை நடத்தை (Problem behaviours) உள்ளவர்களே காலப்போக்கில் நெறிபிறழ்வுடையவர்களாக மாறுகிறார்கள்.

2) சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த காரணிகள் (Environmental Factors)

சமூக விரோதிகளுடன் (Anti-social elements) கொண்டுள்ள நட்பு, மஞ்சள் பத்திரிகைகள் மற்றும் பருவ இதழ்கள், ஆபாசத் திரைப்படங்கள் போன்ற ஓய்வூதங்கள், இளைஞர்களிடம் உணர்ச்சிசார்ந்த தொல்லைகளை ஏற்படுத்தி, தீவிர மன உளைச்சலுக்கு ஆட்படுத்துகின்றன; கவவரங்களாலும் போர்-களாலும் வீதிக்குத் தள்ளப்படும் குடும்பங்கள் போன்றவை நெறிபிறழ்வை உற்பத்தி செய்யும் இடங்களாகும்.

3) பள்ளியோடு தொடர்புடைய காரணிகள் (School-related Factors)

பள்ளியில் ஒழுங்கும் கட்டுப்பாடுமின்மை, பேராசை-

மிக்க மற்றும் அதிகார தாகம் கொண்ட ஆசிரியர்கள் தரும் தொல்லைகள், மாணவர்களை அவர்களது ஆற்றல்களுக்கு அதிகமாக செயல்பட கட்டாயப்படுத்துதல், போன்றவை மாணவர்-களிடம் மனப்போராட்டங்களைத் தோற்றுவித்து, அதன் விளைவாய் இணக்கமற்ற அல்லது பொருத்தப்படாற்ற நடத்தை தோன்ற வழிகோலுகின்றன.

4) தனிப்பட்ட காரணிகள் (Personal Factors)

மனப்போராட்டங்கள் அனைத்துக் குழந்தைகளையுமே பாதிப்பதில்லை; மனப்போராட்டங்களுக்குத் தீர்வுகாணும் ஆற்றல், ஒருவரது நுண்ணறிவு (Intelligence) மற்றும் திறமையைப் பொறுத்ததாகும். பொதுவாக பெண்களைவிட ஆண்களே பொருத்தப்படாற்ற நடத்தைக்கும், நெறிபிறழ் நடத்தைக்கும் ஆளாகிறார்கள். இதற்கான காரணமாக, பெண்களைவிட ஆண்களுக்கு சமூகத்தில் அதிக அளவிலான சுதந்திரம் அனுமதிக்கப்பட்டிருத்தலும், சமூகத்தின் அலைக்கழிப்புகளுக்கு (Vegaries of society) ஆளாகும் வாய்ப்பு அதிகமிருப்பதும் இருக்கலாம்.

குடும்பம், பள்ளி, சுற்றுப்புறம் ஆகிய சமூகநிலைகளிலிருந்து எழும் கோளாறுகளால் நெறிபிறழ்வு தோன்றுவதால், இதை சமூகக்கோளாறுகளின் பலனே என்றும் 'சமூகநோய்' (Social Disease) என்றும் கூறலாம்.

- சமூகப் பிணைப்புகள் குறைந்த பெரிய நகரங்களில் நெறி பிறழ்வு அதிகம் காணப்படுகிறது.
- வறியோர் குடியிருப்புகளிலும் (Slums), பாசப்பிணைப்பு குறைந்து காணப்படும் குடும்பங்களிலும் நெறிபிறழ்வுடையோர் அதிகம் காணப்படுகின்றனர்.

iii) நெறிபிறழ் நடத்தையுள்ள சிறுவர்கள் பெரும்பாலும் பிறருடன் சேர்ந்துதான் இத்தகைய நடத்தையில் ஈடுபடுகின்றனர். நெறி பிறழ் நடத்தை, இவனது சிறு குழுவின் பிற உறுப்பினர்களால் பாராட்டப்படுகிறது. மற்ற பெருங்குழுக்கள் நெறிபிறழ் நடத்தையை எதிர்த்தாலும், தான் சார்ந்திருக்கும் சிறு குழுவின் பாராட்டுதலைப் பெறுவதையே பெரிதாக மதித்து, நெறிபிறழ்வில் ஈடுபடுவர்.

3:01:4 நெறிபிறழ்வுள்ள சிறார்களைச் சீர்திருத்தும் முறைகள் (Reforming the Delinquents)

- இன்று நெறிபிறழ்ந்த நடத்தையுள்ள குழந்தைகள் ஏனைய குற்றவாளிகளிலிருந்து தனிப்படுத்தப்பட்டு, காவல் இல்லங்கள்-களுக்கோ (Remand Homes) இளங் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்தப் பள்ளிக்கோ (Borstal or Reformatory School), சிறிதுகாலம் அனுப்பப்படுகின்றனர். இங்கு இவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கைத்தொழிலும் கற்பிக்கப்பட்டு, தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்கி, சமூகத்தில் தங்கள் கைகளை நம்பி வாழத் தயார்படுத்தப்படுகிறார்கள். இப்பள்ளிகளிலிருந்து வீடு திரும்பிய பின்னும் இவர்களைக் கண்காணித்து இவர்கள் மீண்டும் தீய வழிகளில் புகாவண்ணம் தடுக்க பல அலுவலர்கள் (Probation Officers) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- உள மருத்துவவியல் அறிஞர்கள், (Psychotherapists) உளவியல் அறிஞர்கள் ஆகியோரின் உதவி பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- நகரின் ஒதுக்குப்பறங்களில் குடிசை கட்டிக் கொண்டு வாழ்வோரது குடும்பங்களிலிருந்து வரும் குழந்தைகளும், ஒழுங்கு, சுட்டம், கட்டுப்பாடு இவற்றிற்குத் தாமே மதிப்பளிக்காமல் வாழும் பெற்றோர்களின் குழந்தைகளும், பள்ளி

வாழ்க்கையிலும், சமூக வாழ்க்கையிலும் பொருந்தி நடக்க இயலாதவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். இதற்குக் காரணம் சமூகவியல்புக்கு ஒத்த நடத்தை, சமூக முன்னேற்றத்துக்கு எதிரான நடத்தை ஆகியவை பற்றிய அறிவு இவர்களுக்கு இல்லாததே. எனவே சீர்திருத்தப்பட்ட பின்னர் அதே குழந்தைக்குத் திரும்ப அனுப்பப்படாமல் நல்ல குழந்தைகளில் வளர்வதற்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும். இது தொடர்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள 'சிறுவர் நகரங்கள்' (Boys Town) போன்ற இயக்கங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன.

- நெறிபிறழ்வு ஏற்படுவதற்கு முன் தடுப்பதே சிறந்த முறை. வறுமையில் வாடும் குடும்பத்தில் இருந்து வரும் குழந்தைகளுக்கு பண உதவி, சீருடை வழங்குதல், சத்துணவு அளித்தல் போன்ற திட்டங்கள் அவர்களின் பொருளாதாரக் கவலைகளைப் போக்கும். பள்ளிச் குழந்தை மகிழ்ச்சி கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். பல்வகைப்பட்ட கவனத்தைக் கவரும் செயல்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் அவனது திறமைக் கேற்ற கல்வி அளிக்கப்படல் வேண்டும். ஆசிரியர்கள் பரிவுடனும் தோழமையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் மையம், எல்லாப் பள்ளிகளிலும் அமைத்திடல் வேண்டும்.

குமரப்பருவத்தினர் தமது ஓய்வு நேரத்தைப் பயனுள்ள வழிகளில் செலவழிக்க பொழுதுபோக்குச் சங்கங்களும் (Youth Clubs) அமையப் பெற வேண்டும்.

- ஒழுக்கத்தையுட்கும் செயல்களான சாரணர் பயிற்சி, குடிமைப்பயிற்சி, சமய-ஒழுக்க போதனைகள் ஆகியவற்றிற்கு பள்ளியில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படல் வேண்டும்.

vi) கடவுள் நம்பிக்கை வாழ்க்கைக்கு உறுதுணையாகத் திகழ்ந்து, மாணவர்களுக்கு காப்புணர்ச்சியைத் தந்து, மனப்-போராட்டங்களை நீக்க வல்லது.

vii) பெற்றோர்களுக்கு குழந்தை வளர்ப்பு பற்றிய அறிவு அவசியம் தரப்பட வேண்டும்.

எனவே நெறிபிறழ்வைத் தொடக்கத்திலேயே அடக்குவதில் ஆசிரியர்களும், சமூகமும் சேர்ந்து முயன்றால் வெற்றி கிட்டுவது உறுதி.

3:02 சிறார் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015]

சிறுவர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015 மக்களவையில் மே 7, 2015 அன்றும், மாநிலங்களவையில் டிசம்பர் 22, 2015 அன்றும் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டம் 2016 ஜனவரி 15-ம் நாள் முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இச்சட்டம், இளம் குற்றவாளிகள் சட்டம், சிறுவர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2000 ஆகிய சட்டங்களுக்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டது. இச்சட்டம், 16 முதல் 18 வயது வரையிலான, சட்டத்துடன் முரண்படும் சிறார்கள் (Juveniles in conflict with Law), கொடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபடும்போது அவர்கள் வயதுக்கு வந்தவர்களாக (Adults) கருதப்பட்டு, அவ்வாறே நீதி விசாரணை செய்து, தண்டனை வழங்க அனுமதிக்கிறது.

3:02:1 இச்சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் (Key Provisions of the Act)

இச்சட்டத்தில் 10 அத்தியாயங்களும் 112 பிரிவுகளும் (Sections) உள்ளன.

- ✦ பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்கும், சட்டத்துடன் முரண்படும் குழந்தைகளுக்கும் இடையே ஒரு முழுமையான பிரிப்பு (Complete separation) உள்ளது.
- ✦ 18 வயது நிரம்பப்பெறாத எவ்வொருவரும் சிறார் / குழந்தை என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- ✦ சிறார் நீதிமன்றத்திற்குப் பதிலாக சிறார் நீதி குழுவை (Juvenile Justice Board) அறிமுகப்படுத்துவதன் வாயிலாக சட்டத்துடன் முரண்படும் சிறார்களை குற்றமற்றவர்களாக்க ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- ✦ ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் ஒரு சிறார் காவல் பிரிவு (Juvenile Police Unit) ஒன்றை உருவாக்கி அதில் ஒரு காவல் அதிகாரியைவது குழந்தை - நட்பு அதிகாரியாக (Child-friendly Officer) நியமிக்க இச்சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
- ✦ பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் தேவைப்படும் குழந்தைகள் என்பதற்கான வரையறையில் ஆயுத மோதல்கள், மக்கள் கிளர்ச்சி அல்லது இயற்கைப் பேரழிவு போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் உள்ளடக்கி விரிவு-படுத்துகிறது.
- ✦ பிச்சையெடுக்கும் குழந்தைகள், விபச்சார விடுதியில் வசிக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்த முடியாத குழந்தைகள் போன்றோரை இச்சட்ட வரையறையிலிருந்து விலக்கி வைக்கிறது.
- ✦ காவல் அதிகாரி, அல்லது பொது ஊழியர்கள், பதிவு செய்யப்-பட்ட தன்னார்வ நிறுவனமான Childline 'சமூக சேவகர்கள்'

அல்லது பொதுநல நோக்கமுடைய குடிமக்கள் ஆகியோர், குழந்தையை சிறார் குழுவின் முன்பு ஆஜர்படுத்தலாம்.

- ✦ இந்த புது சட்டம் குழந்தையை மீட்டு அளித்தலில் (Restoration), அதாவது பெற்றோர்கள், தத்தெடுத்த பெற்றோர் மற்றும் வளர்ப்பு பெற்றோரிடம் குழந்தையை மீட்டு அளித்தலில் கவனம் செலுத்துகிறது.
- ✦ 'குழந்தைகள் இல்லம்' அல்லது அநாதைக் குழந்தைகளுக்காக அரசால் நடத்தப்படும் நிறுவனங்கள் ஆகியவை, குழந்தைகளை பாதுகாப்பு மற்றும் தங்க வைப்பதற்கான தத்தெடுப்பு முகமைகளாக (Adoption agencies for security and placement of children) அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- ✦ தத்தெடுத்தல், வளர்ப்புப் பராமரிப்பு (Foster care), செலவு முழுவதையும் ஏற்று ஆதரவு அளித்திடுதல் (Sponsorship) மற்றும் பின்பராமரிப்பு (After care) ஆகிய திட்டங்களை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு தற்காலிகமான தங்குமிடமாக 'குழந்தைகள் இல்லம்' கருதப்படுகிறது.

3:02:2 2015-ஆம் சட்டத்தின் கூடுதல் அம்சங்கள் (Additional Features of the Act, 2015)

- ✦ இச்சட்டத்தின் 3-ஆம் பிரிவு, இச்சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும்போது குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து பின்பற்ற வேண்டிய சில பொதுவான கோட்பாடுகளை விவரிக்கிறது.
- ✦ இச்சட்டத்தின் 2-ஆம் பிரிவு, மேலும் சில வரையறைகள் சேர்க்கப்பட்டு விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது.
- ✦ இச்சட்டத்தில் உள்ள சில வார்த்தைகளுக்கான பெயரிடல் (nomenclature) மேலும் செம்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

(Refined). உதாரணமாக, 'கைது' என்பதற்குப் பதிலாக 'பிடித்து வைத்திருத்தல்' (Apprehension) எனவும், 'குற்றம்' (crime) என்பதை 'சட்ட மீறலான செயல்' (Offence) எனவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

- ✦ சட்டத்தை மீறும் சிறார்களின் செயல்கள், இச்சட்டத்தில் மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
1. சிறு குற்றங்கள் (Petty Offences): இந்திய தண்டனைச் சட்டம் அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழும், அதிகபட்ச தண்டனையாக மூன்று ஆண்டு வரையிலான சிறைவாசம் அளிக்கக்கூடிய, குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
 2. தீவிர குற்றங்கள் (Serious Offences): இந்திய தண்டனைச் சட்டம் அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழும், அதிகபட்ச தண்டனையாக மூன்று ஆண்டு கால சிறைவாசம் முதல் ஏழு ஆண்டு வரையிலான சிறைவாசம் அளிக்கக்கூடிய, குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
 3. கொடூர குற்றங்கள் (Heinous Offences): இந்திய தண்டனைச் சட்டம் அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழும் ஏழு ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேலும் சிறைவாசம் அளிக்கும் குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
- குற்றத்தின் தன்மை கருதாது, 18 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து நபர்களும் 2000-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தில் ஒரே பிரிவின் கீழ் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால் 2015-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தில், சட்டத்துடன் முரண்படும் குழந்தைகள் அனைவரும் இரண்டு பிரிவுகள் அல்லது குழுக்களின் கீழ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
1. சிறு அல்லது தீவிர குற்றச்செயல்கள் புரியும் 18

வயதுக்குட்பட்டவர்களும், கொடூரமான குற்றச் செயல்கள் புரியும் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களும் ஒரு பிரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்ட சிறார் நீதி குழுவால் இப்பிரிவினரின் கையாளப்படுவர்.

2. கொடூர குற்றம் புரிந்த 16 வயது நிறைவடைந்த ஆனால் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள், வயதுக்கு வந்தவர்களாகக் கருதப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்படுவர். அவர்களுக்கு 21 வயது நிறைவடையும்வரை அவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கப்பட்டு, 21 வயது நிறைவடைந்தவுடன், அவர்களுக்கான மீதமுள்ள தண்டனையை அனுபவிக்க சிறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர்.

3:02:3 இந்த சட்டத்தின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை (Applicability of the Act)

இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 1(4), இச்சட்டத்தின் பொருந்தக்-கூடிய தன்மை குறித்து கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறது.

தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் எந்தவொரு சட்டத்தின் உள்ளடக்கம் என்னவாக இருந்தாலும், பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் தேவைப்படும் குழந்தைகள் மற்றும் சட்டத்தை மீறிய செயல்களில் ஈடுபடும் குழந்தைகள் தொடர்பான கீழ்க்கண்டவை உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும், இச்சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகள் யாவும் பொருந்தும்.

- i) பிடித்து வைத்திருத்தல் (Apprehension), தடுப்புக்காவல், குற்ற நடவடிக்கை (Prosecution), அபராதம் (Penalty), சிறைவாசம், மறுவாழ்வு மற்றும் சட்டத்துடன் முரண்படும் குழந்தைகளை சமூகத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.

- ii) மறுவாழ்வுக்கு உதவுதல், தத்தெடுத்தல், மீண்டும் ஒருங்கிணைத்தல் (Reintegration) குறித்த நடைமுறைகள் மற்றும் முடிவுகள் அல்லது உத்தரவுகள், மற்றும் பராமரிப்பும், பாதுகாப்பும் தேவைப்படும் குழந்தைகளை மீட்டளித்தல் (Restoration).

இவ்வாறாக, சிறார் நீதிச் சட்டம், மற்ற எல்லா சட்டங்களையும்விட, மேலான விளைவுகளைக் (Overriding effect) கொண்டுள்ளது.

சிறார் நீதிச்சட்டம், 2015, சிறார் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) திருத்தச் சட்டம், 2021-இன் மூலம் திருத்தப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட சட்டம் 2022 செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.

3:03 குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 (Right of Children for Free and Compulsory Education Act, 2009)

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 86-ஆவது சட்டத்திருத்தம், கல்வி உரிமைச்சட்டம், 2009-ஐ அறிவித்து, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் வழிகாட்டு நெறிகளின் 45-ஆவது உப்பிரிவுக்கு (ஒரத்துக்கு) சட்ட வடிவம் கொடுத்தது.

1, ஏப்ரல், 2010 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இச்சட்டம் ஏழு பிரிவுகளை உடையது. இதன் சிறப்பம்சங்களாவன :

- 1) ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளும் இலவச கட்டாயக் கல்வி பெற உரிமை உடையவர்கள்.

- 2) ஆரம்பக் கல்வியை (எட்டாவது வகுப்பு முடிய) பெறாத குழந்தைகள், அவர்களது வயதுக்கேற்ற வகுப்பில் சேர சிறப்புப் பயிற்சி தரப்படும்.
- 3) ஒரு பள்ளியிலிருந்து மாறி வேறொரு பள்ளியில் சேரவும், குழந்தைகளுக்கு உரிமை உண்டு. இது அரசு அல்லது அரசுத்துறைகளிலிருந்து நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
- 4) மாணவர்களது வசிப்பிடங்களின் அருகாமையில் (neighbourhood) பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லையெனில், இச்சட்டம் இயற்றப்பட்ட மூன்றாண்டு காலத்திற்குள், பள்ளிகளை ஏற்படுத்தும் பொறுப்பு அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி நிறுவனங்களைச் சார்ந்ததாகும்.
- 5) இச்சட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்கான நிதியளித்திடும் பொறுப்பு மைய, மாநில அரசுகளைச் சார்ந்ததாகும்.
- 6) மாணவர் சேர்க்கையில், நலிந்த பிரிவினர் மற்றும் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு எதிராக எவ்வித பார பட்சமும் காட்டக்கூடாது.
- 7) ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரம் வாய்ந்த கல்வியளிக்கப்படுதல் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
- 8) இச்சட்டத்தை குறிப்பிட்ட கால வரம்பிற்குள் செயற்படுத்திடுவதற்கு, ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளித்தல், கலைத்திட்டத்தையும் (Curriculum) பாடப்பொருள்களையும் (Subject matter) தயார் செய்து முடித்து, தயார் நிலையில் இருத்தல் வேண்டும்.
- 9) மாணாக்கரைச் சேர்க்க மூலதனக்கட்டணம் (Capitation Fee) கேட்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

- 10) பள்ளியில் சேர்க்கும் முன், குழந்தைக்கோ பெற்றோருக்கோ தகுதிகாண் சோதனை (Screening Test) நடத்தக் கூடாது.
- 11) மாணவர் சேர்க்கையின்போது, மாணவரின் வயதை நிரூபிக்க பிறப்புச் சான்றிதழ் தருமாறு கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது.
- 12) ஆரம்பக் கல்வியை நிறைவு செய்வதற்கு முன், எந்தக் குழந்தையையும் இடைநிறுத்தம் (held back) செய்தலோ, வெளியேற்றுவதலோ கூடாது.
- 13) எந்தக் குழந்தைக்கும் உடலை வருத்தும் தண்டனையோ அல்லது மனத்தொல்லைகளோ தரப்படல் கூடாது.
- 14) அரசு அல்லது அதிகாரம் பெற்ற முகமையின் அங்கீகாரம் பெறாது, எந்தத் தனியார் பள்ளியையும் ஏற்படுத்துதல் கூடாது.
- 15) வரையறுக்கப்பட்ட தரங்களில்லாத பள்ளிகளை நிறுவுதலும் அங்கீகாரம் தருதலும் கூடாது.
- 16) பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவில் முக்கால் பகுதியினர் பெற்றோர்களது பிரதிநிதிகளாகவும், குழு உறுப்பினர்களில் பாதி எண்ணிக்கையில் பெண்களாகவும் இருக்க வேண்டும். பள்ளியின் வளர்ச்சித் திட்டங்களை இக்குழு தயாரிக்கும்.
- 17) ஆசிரியரது கடமைகள் : தவறாமலும் குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் பள்ளிக்கு வருதல்; ஒதுக்கப்பட்ட கால வரம்பிற்குள் பாடப் பகுதிகளை கற்பித்து முடித்தல்; ஒவ்வொரு குழந்தையின் கற்றல் திறனையும் மதிப்பீடு செய்து, தேவைப்படும் சிறப்புக் கற்பித்தலை மேற் கொள்ளுதல்; பெற்றோர்களைச் சந்தித்து அவர்களது குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றத்தைத் தெரிவித்து வருதல்.

18) ஆசிரியர் மாணாக்கர் விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு இருக்க வேண்டுமென வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

- i) முதல் ஐந்து வகுப்புகள்: 60 மாணாக்கர் வரை 2 ஆசிரியர்கள்; (அதிக பட்சமாக 1:40 என்பது 200க்கும் அதிகமான மாணாக்கர் படிக்கும் பள்ளிகளுக்குப் பொருந்தும் இதில் தலைமையாசிரியர் அடங்க மாட்டார்).
- ii) ஆறு முதல் எட்டு வகுப்புகள் வரை: அறிவியல் -1, கணிதம்-1, சமூக இயல்-1, மொழிப்பாடம்-1 என ஆசிரியர்கள் இருப்பதும், வகுப்புகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக ஆசிரியர்கள் இருப்பதும் கட்டாயமாகும்.

அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் எல்லாப் பருவ காலங்-களுக்கும் ஏற்ற, போதுமான வகுப்பறைகள் மற்றும், பிற வசதிகள் அளிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

3:04 பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012 (போக்சோ சட்டம் - POC SO Act) [Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012]

பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், (Protection of Children from Sexual Offence 2012) (போக்சோ சட்டம்) 2012, நவம்பர் 14-ஆம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்தது. பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012 (போக்சோ சட்டம்), பாலியல் ரீதியாக தீங்கிழைத்தல் மற்றும் சுரண்டல்கள், ஆபாச படங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கவும், அக்குற்றங்களை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களை நிறுவவும் உருவாக்கப்பட்டது. முதன்முறையாக குழந்தைகளுக்கெதிரான பாலியல்

குற்றங்களை விசாரிக்க ஒரு சிறப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

3:04:1 பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012-இன் சிறப்பம்சங்கள் (The Salient Features of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)

1. பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012, குழந்தையை, "18 வயதுக்குட்பட்ட எந்தவொரு நபரும்" என வரையறுக்கிறது. 18 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பாலியல் தாக்குதல், பாலியல் தொல்லை மற்றும் ஆபாசப்படங்கள் ஆகிய குற்றங்களில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
2. இச்சட்டம் குற்றத்தின் தன்மைக்கேற்ப கடுமையான தண்டனை வழங்க வகை செய்கிறது. இந்தத் தண்டனை சாதாரண சிறைத் தண்டனை முதல் கடுமையான சிறைத் தண்டனைவரை, மாறுபட்ட காலங்களுக்கு இருக்கும்; அபராதம் விதிக்கவும் இச்சட்டத்தில் இடமுள்ளது. அபராதத் தொகையை நீதிமன்றங்கள் முடிவு செய்யும்.
3. பாதுகாப்புப்படை உறுப்பினர், காவல்துறை அதிகாரி, பொதுநல ஊழியர் போன்ற நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் குற்றம் புரியும்போது அது "மேலும் தீவிரப்படுத்தும்" (Aggravated) குற்றமாக கருதப்படும்.
4. இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தண்டனை விவரங்கள் வருமாறு:

- குழந்தை மீதான வன்புணர்வுடன் கூடிய பாலியல் தாக்குதல் (பிரீவு 3): குறைந்தபட்ச தண்டனை 7

ஆண்டுகள், அது வாழ்நாள் சிறைவாசமாக நீண்டிடலாம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 4-இன்படி).

- வன்புணர்வுடன் கூடிய தீவிரமான பாலியல் தாக்குதல் (பிரிவு 5): குறைந்தபட்ச தண்டனை 10 ஆண்டுகள், அது வாழ்நாள் சிறைவாசமாக நீண்டிடலாம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 6-இன்படி).
- பாலியல் தாக்குதல் அதாவது வன்புணர்வுற்ற பாலியல் தொடர்பு (பிரிவு 7): குறைந்தபட்ச தண்டனை 3 ஆண்டுகள், அது 5 ஆண்டுகள் சிறைவாசமாக நீண்டிடலாம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 8-இன்படி).
- அதிகாரத்தில் உள்ள ஒருவரால் நிகழ்த்தப்படும் தீவிரமான பாலியல் தாக்குதல் (பிரிவு 9): குறைந்தபட்ச தண்டனை 5 ஆண்டுகள், அது 7 ஆண்டுகள் சிறைவாசமாக நீண்டிடலாம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 10-இன்படி).
- குழந்தையை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துதல் (பிரிவு 11): 3 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 12-இன்படி).
- ஆபாச படங்கள் எடுப்பதற்காக குழந்தையைப் பயன்படுத்துதல் (பிரிவு 13): 5 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் மற்றும் அபராதம்; மீண்டும் இதே குற்றச்செயலைச் செய்யும்-போது, அதற்கான தண்டனை 7 வருட சிறைவாசம் மற்றும் அபராதம் (பிரிவு 14(1)-இன்படி).

5. நீதித்துறை செயல்முறைகளின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் குழந்தையின் சிறந்த நலன்கள், மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, இச்சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குற்றங்களை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைக்க இச்சட்டம் வகை செய்கிறது.

இச்சட்டம், குற்றச் செயல்கள் தொடர்பாக புகார் அளித்தல், சாட்சியங்களைப் பதிவு செய்தல், குற்றங்களை புலனாய்வு செய்தல் மற்றும் குற்ற விசாரணை (Trial of Offence) ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும்போது குழந்தை-நட்பு நடைமுறைகளைக் கையாள வேண்டும் என்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றில் உள்ளடங்குபவை:

- குழந்தையின் வாக்குமூலத்தை குழந்தையின் வீட்டிலோ அல்லது குழந்தை விரும்பும் இடத்திலோ, துணை காவல் ஆய்வாளர் பதவிக்குக் குறையாத அதிகாரி (பெண் அதிகாரியாய் இருப்பது விரும்பத்தக்கது) ஒருவரால் பதிவு செய்தல்.
- எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் குழந்தையை காவல் நிலையத்தில் இரவில் இருத்தி வைத்தல் கூடாது.
- குழந்தையிடம் வாக்குமூலம் பெறும்போது காவல் அதிகாரி சீருடையில் இருக்கக்கூடாது.
- குழந்தை விவரித்தவாறே வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
- குழந்தையின் தேவைக்கேற்ப ஒரு விளக்கியுரைப்பவர் (Interpreter) அல்லது ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அல்லது ஒரு நிபுணரின் உதவியை அளிக்க வேண்டும்.
- குழந்தை இயலாமையுடையவராக இருப்பின், ஒரு சிறப்பு ஆசிரியர் அல்லது குழந்தைக்குப் புரியும் வகையில் தகவல் பரிமாற்றம் மிகத் தெரிந்த ஒருவரின் உதவியைக் குழந்தைக்கு அளிக்க வேண்டும்.
- குழந்தைக்கான மருத்துவ பரிசோதனை, பெற்றோர்-களின் முன்போ அல்லது குழந்தையின் நம்பிக்கை-குரிய ஒருவரின் முன்போ நடத்தப்பெற வேண்டும்.

- பாதிக்கப்பட்டவர் பெண் குழந்தையாயிருப்பின், கட்டாயம் பெண் மருத்துவர் ஒருவரால் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
 - விசாரணையின்போது குழந்தைக்கு அடிக்கடி இடைவேளை அளிக்க வேண்டும்.
 - சான்றளிக்க குழந்தையை மீண்டும் மீண்டும் அழைக்கக் கூடாது.
 - குழந்தையிடம் முரட்டுத்தனமாக அல்லது அதன் நடத்தையை இழிவுபடுத்தும் வகையில் கேள்விகள் கேட்பது கூடாது.
 - வழக்கு விசாரணைகளை இரகசியமாக தனி அறையில் (in camera) மேற்கொள்ள வேண்டும்.
6. இச்சட்டம் குற்றம் புரிவதற்கான நோக்கம், அது எக்காரணத்தாலோ வெற்றியடையாவிட்டாலும்கூட, அதாவது குற்றம் நிகழவில்லையெனினும்கூட, தண்டிக்கப் பட வேண்டும் என்பதை அங்கீகரிக்கிறது. குற்றம் புரிவதற்கான முயற்சி இச்சட்டத்தின்கீழ் தண்டனைக் - குரிய குற்றமாக்கப்பட்டு, அதற்கு தண்டனையாக குற்றம் புரிந்திருந்தால் என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ அத்தண்டனையில் பாதி, குற்ற செயல் முயற்சிக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
7. குற்றம் புரிவதற்கான தண்டனையை குற்றம் செய்ய தூண்டுதலுக்கும் அளிக்க, இச்சட்டம் வழிகோலுகிறது. இச்சட்டம் குற்றச் செயலை புகாராக அளிப்பதையும் (report), அப்புகாரை பதிவு செய்வதையும் கட்டாயமாக்குகிறது. அவ்வாறு ஒருவர் செய்யத் தவறும் பட்சத்தில்

அவருக்கு 6 மாத சிறைத்தண்டனை அல்லது / மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

8. குழந்தை மீது நிகழ்த்தப்படும் கொடூரமான பாலியல் தாக்குதல்களான வன்புணர்வுடன் கூடிய பாலியல் தாக்குதல், தீவிரமான வன்புணர்வுடன் கூடிய பாலியல் தாக்குதல், பாலியல் தாக்குதல் அதாவது ஊடுருவு இல்லாத பாலியல் தொடர்பு, அதிகாரத்தில் உள்ள ஒருவரால் நிகழ்த்தப்படும் தீவிரமான பாலியல் தாக்குதல் போன்ற கொடிய குற்றங்களுக்கு, குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களே தாங்கள் நிரபராதி என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் பாதிப்புக் - குள்ளாகக் கூடிய தன்மையையும், வெகுளித்தன்மை - யையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விதி இயற்றப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், இச்சட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கும் விதமாக, தீங்கிழைக்கும் நோக்குடன் தவறான புகார் அளித்தாலோ அல்லது தீங்கிழைக்கும் நோக்குடன் தகவல் அளித்தாலோ அதற்கு தண்டனை அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான தண்டனை, குற்றச் செயல்களை தெரிவிப்பதை ஊக்குவிப்பதற்கு ஏதுவாக, மிக குறைந்த அளவிலேயே அதாவது 6 மாத சிறை தண்டனை என்னும் அளவில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தையின் மீது தவறான புகார் அளித்தால் அதற்கான தண்டனை அதிகம், அதாவது ஒரு வருடம் (பிரிவு 22).
9. சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் அனுமதியின்றி, குழந்தையின் அடையாளத்தை வெளியிட ஊடகங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடையை ஊடகங்கள் மீறும் பட்சத்தில், அதற்காக 6 மாதம் முதல் ஒரு வருடம்வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம் (பிரிவு 23).

10. வழக்கினை விரைந்து முடிக்க, குழந்தையின் வாக்கு-மூலத்தை 30 நாட்களுக்குள் பெறவேண்டும் என்னும் விதி இச்சட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், சிறப்பு நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை முயன்றவரை ஒரு வருட காலத்துக்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் (பிரிவு 35).
11. குழந்தைக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு வழங்கிட, சிறப்பு சிறார் காவல் துறை அல்லது உள்ளூர் காவல் துறையிடம் புகார் அளித்த 24 மணி நேரத்துக்குள்ளாக, அவர்கள் குழந்தையை பாதுகாப்பு இல்லம் அல்லது அருகாமையில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்திடுவதற்கான உடனடி ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் சிறப்பு சிறார் காவல் துறை அல்லது உள்ளூர் காவல் துறையினர், புகாரை பதிவு செய்ததிலிருந்து, 24 மணி நேரத்துக்குள்ளாக குழந்தையின் நீண்டகால மறுவாழ்வுத் தேவைகளுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக, இது குறித்து குழந்தை நல வாரியத்திடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
12. தொலைக்காட்சி, வானொலி மற்றும் அச்ச ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட ஊடகங்கள் வாயிலாக, சீரான இடைவெளிகளில் இச்சட்டத்தின் விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வை, பொதுமக்கள், குழந்தைகள், அவர்தம் பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாளர்களிடம் பரப்பிடுவதை, இச்சட்டம் மத்திய மாநில அரசுகளின் கடமையாக்கியுள்ளது.
13. குழந்தைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான தேசிய ஆணையம் மற்றும் குழந்தைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான மாநில ஆணையங்கள் ஆகியவை, இச்சட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதைக் கண்காணிப்பதற்கு -

கான அதிகாரம் படைத்த அமைப்புகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.

3:05 குழந்தைத் திருமண தடைச்சட்டம், 2006 (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

இச்சட்டம், பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இயற்றப்பட்ட குழந்தைத் திருமண கட்டுப்பாடு சட்டம், 1929 (Child Marriage Restraint Act, 1919) -க்கு மாற்றாக இயற்றப்பட்டது.

குழந்தைத் திருமண தடை சட்டம், 2006 இந்தியாவில் 2007-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இச்சட்டம் குழந்தைத் திருமணங்களை தடை செய்கிறது. குழந்தைத் திருமணங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, பாதுகாப்பும் உதவியும் வழங்குகிறது. குழந்தைத் திருமணங்களை தூண்டுபவர்கள், ஊக்குவிப்பவர்கள், நடத்தி வைப்பவர்கள் ஆகியோருக்கு தண்டனையை உயர்த்தி அளிக்கிறது. இச்சட்டம், குழந்தைத் தடுப்பு அதிகாரிகளை முழு மாநிலத்திற்கோ அல்லது ஒரு பகுதிக்கோ நியமிக்க, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்துகிறது.

இச்சட்டம், 21 பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இச்சட்டம் இந்தியா முழுமைக்கும் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பகுதிக்கும் (இந்திய சட்டங்களை ஏற்க மறுத்து பிரெஞ்சு சட்டத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் நீங்கலாக) பொருந்தக் கூடியது.

3:05:1 குழந்தை திருமணத் தடை சட்டம், 2006 - இன் முக்கிய அம்சங்கள் (Salient Features of 'The Prohibition of Child Marriage Act, 2006')

- ✦ குழந்தை திருமணத் தடை சட்டம், 21 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள சிறுவனுக்கும் 18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள சிறுமிக்கும் குழந்தைத் திருமணம் நடைபெறுவதை தடை செய்கிறது.

- ✦ 21 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள ஆண் மற்றும் 18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள பெண் ஆகியோரை இச்சட்டம் குழந்தை என வரையறுக்கிறது.
- ✦ முதிரா வயதினர் (Minor) என்பவர், முதிரும் வயது தொடர்பான சட்டத்தில் (Majority Act) குறிப்பிட்டள்ள முதிர் வயதை (Age of Majority) அடையாதவர் ஆவார்.
- ✦ குழந்தைத் திருமணம் செய்து கொண்ட இருவரில் ஒருவர் குழந்தையாக இருப்பின், திருமணம் செல்லாததாகி விடும்.

முதிர்வு அடைந்து 2 ஆண்டுகளுக்குள் திருமணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, இருவரில் ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தால், அத்திருமணம் செல்லாது என ஆணையை அவர் பெற்றிட முடியும்.

குழந்தையின் பெற்றோரது ஒப்பந்தல் மோசடியாக, அல்லது வஞ்சக வழிகளில் பெறப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது குழந்தை அவனது / அவளது சட்டபூர்வமான பாதுகாவலர்களிடமிருந்து கவர்ந்திழுக்கப்பட்டாலோ மற்றும் கடத்துவது அல்லது வேறு ஒழுக்கக்கேடான காரியங்களில் குழந்தையை ஈடுபடுத்துவது என்பது பிரதான நோக்கமாக இருந்தாலோ, அத்திருமணம் செல்லாது.

- ✦ இச்சட்டத்தில் பெண் குழந்தையைப் பராமரிப்பதற்கான ஒரு விதி உள்ளது. கணவர் முதிர்வயதுடையவராக இருப்பின், திருமணம் ரத்தான நிலையில் அவர் மனைவிக்கு வாழ்க்கை செலவுத் தொகை (Maintenance) கொடுக்க வேண்டும். கணவரும் முதிரா வயதினராக இருப்பின், அவரது பெற்றோர்கள் வாழ்க்கை செலவுத் தொகையை கொடுக்க வேண்டும்.

- ✦ இரண்டாண்டுக்கான கட்டும் சிறைத்தண்டனை மற்றும் அல்லது 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிப்பதன் மூலம், குழந்தைத் திருமணத்தை தடுக்க முடியும் என இச்சட்டம் கருதுகிறது.
- ✦ இச்சட்டம் குழந்தைத் திருமணத் தடை அதிகாரியை நியமிக்க வழிவகை செய்துள்ளது. குழந்தைத் திருமணங் -களைத் தடுப்பதும், குழந்தைத் திருமணம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும் அவரது பணிகளாகும்.

3:05:2 இச்சட்டத்தின் கீழான குற்றங்களும் தண்டனைகளும் (Offences and Punishment Under this Act)

1. வயது வந்த ஆணுக்கான தண்டனை : 18 வயது நிறைவடைந்த ஓர் ஆண் குழந்தைத் திருமணம் புரிந்தால், அவருக்கு 2 ஆண்டு கட்டும் சிறைத்தண்டனை அல்லது ஒரு லட்சம் வரை நீடிக்கக் கூடிய அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும்.
2. திருமணச் சட்டங்களை நடத்தியவருக்கான தண்டனை : ஒரு நபர், குழந்தைத் திருமணத்தை நிகழ்த்தினாலோ, நடத்தி வைத்தாலோ, நடத்துமாறு கட்டளையிட்டாலோ அல்லது தூண்டினாலோ அவருக்கு 2 ஆண்டு கட்டும் சிறைத் தண்டனை அல்லது ஒரு லட்சம் வரை நீடிக்கக் கூடிய அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும்.
3. குழந்தைத் திருமணத்தை ஊக்குவித்தல் / திருமணம் நிகழ அனுமதித்தலுக்கான தண்டனை : குழந்தைக்குப் பொறுப்பாக உள்ள பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர், அல்லது ஏதாவதொரு நிறுவனத்தின் அல்லது சங்கத்தின் உறுப்பினர் உள்ளிட்ட வேறு நபர்கள், குழந்தைத் திருமணம் நிகழ ஊக்குவித்தல்

அல்லது அனுமதித்தல் அல்லது திருமணம் நடைபெறுவதைத் தடுக்காமல் அலட்சியமாக இருத்தல் அல்லது திருமண நிகழ்ச்சிக்குச் செல்லுதல் அல்லது பங்கு பெறுதல் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு 2 ஆண்டு கட்டும் சிறைத்தண்டனை அல்லது ஒரு லட்சம் வரை நீடிக்கக் கூடிய அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும்.

கிச்சட்டத்தின் கீழ் கிடம்பெறும் குற்றங்கள், நடவடிக்கை எடுக்கத்தக்க மற்றும் பிணையத்தில் விடுவிக்க கியலாத குற்றங்களாகும்.

கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளில் திருமணம் செல்லாததாகி விடும்.

1. சட்டபூர்வமான பாதுகாவலரின் பாதுகாப்பிலிருந்து குழந்தை வெளியில் அழைத்துச் செல்லப்படுதல் அல்லது கவரப்படுதல்.
2. வற்புறுத்தல் மற்றும் ஏதாவதொரு ஏமாற்று வழிகளில் குழந்தையை எந்தவோர் இடத்திலிருந்தும் வெளியேறத் தூண்டுதல்.
3. திருமணத்திற்காக விற்கப்பட்டு, ஏதோ ஒரு வடிவிலான திருமணம் நடைபெறுதல் அல்லது முதிரா வயதினருக்கு திருமணம் செய்து வைத்த பின்னர் அந்த முதிரா வயதினரை விற்று விடுவது அல்லது கடத்துவது அல்லது ஒழுக்கக்கேடான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவது.

3.05:3 குழந்தை திருமணத் தடை அதிகாரிகளும் அவர்களது கடமைகளும் (Child Marriage Prohibition Officers and their Duties)

அதிகாரபூர்வமான அரசிதழில் (Gazette), குறிப்பிட்டுள்ள

பகுதிகளுக்கான குழந்தை திருமணத் தடை அதிகாரிகளை அரசு நியமிக்கும். அவர்களது கடமைகளாவன:

1. தக்க நடவடிக்கைகளின் மூலம் குழந்தைத் திருமணத்தைத் தடுத்தல்.
2. வழக்கு தொடுப்பதற்கான பயனுள்ள சான்றுகளைச் சேகரித்தல்.
3. குழந்தைத் திருமணங்களை ஊக்குவித்தல் அல்லது உதவுதல் அல்லது திருமணம் செய்விக்க அனுமதித்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாமென உள்ளூர் மக்களுக்கு அறிவுறுத்துதல்.
4. குழந்தைத் திருமணத்தின் தீங்கு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.
5. குழந்தைத் திருமணத்தின் தீங்கு குறித்து சமுதாயத்துக்கு உணர்வூட்டல் (sensitising).
6. அரசு கேட்கும்போது காலமுறை தகவல்களையும் (Periodical returns), புள்ளி விவரங்களையும் அளித்தல்.
7. அரசால் ஒதுக்கப்படும் வேறு எந்த பணிகளையும் மேற்கொள்ளல்.

குழந்தை திருமணத் தடை அதிகாரிகள் பொது ஊழியர்-களாகக் கருதப்படுவதால், அவர்கள் நல்லெண்ணத்துடன் மேற்கொள்ளும் எந்த நடவடிக்கையையும் எதிர்த்து அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர முடியாது.

3.06 குழந்தைத் தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்கு முறை சட்டம், 1936 (Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1936)

சில குறிப்பிட்ட வேலைகளில் 14 மற்றும் 15 வயதுக்குட்பட்ட

குழந்தைகளை வேலையிலமர்த்த தடை செய்யும் சட்டங்கள் பல உள்ளன. எனினும், அவற்றில் எந்த வேலைகளில், தொழில்களில் அல்லது செயல்முறைகளில் அவ்வாறான குழந்தைகளை வேலையிலமர்த்துவது தடை செய்யப்பட வேண்டும், என்ற வழிமுறை வகுக்கப்படவில்லை. மேலும், குழந்தைகள் வேலை செய்வதைத் தடை செய்திடாத பெரும்பாலான வேலைகளில், அவர்கள் பணி செய்திடும் நிலைமைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டம் ஏதுமின்றி இருப்பதோடு, அவர்கள் சுரண்டப்படும் நிலைமைகளில் பணியாற்றுகின்றனர்.

பின்வரும் நோக்கங்களுடன் குழந்தை தொழிலாளர் (தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1986 இயற்றப்பட்டுள்ளது.

- i) 14 வயது நிறைவடையாத குழந்தைகள், குறிப்பிட்ட தொழில்கள் மற்றும் செயல்முறைகளில் ஈடுபடுவதைத் தடுத்தல்.
- ii) தடை செய்யப்பட்ட தொழில்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் பட்டியலில், தேவைப்படும் மாற்றங்களை முடிவு செய்வதற்கான நடைமுறையை வகுத்தல்.
- iii) குழந்தைகள் வேலை செய்வதைத் தடை செய்திடாத தொழில்களில் வேலை பார்க்கும் குழந்தைகளின் பணி நிலைமைகளை ஒழுங்குபடுத்தித் தல்.
- iv) இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகளை மீறி குழந்தைத் தொழிலாளர்களைப் பணியிலமர்த்துவதற்கும், குழந்தைகளை பணியிலமர்த்த தடை செய்யும் வேறு சட்டங்களில் உள்ள பிரிவுகளை மீறுபவர்களுக்குமான உயர்த்தப்பட்ட தண்டனைகளை வகுத்தல்.
- v) "குழந்தை" என்பதற்கான வரையறையை, தொடர்புள்ள சட்டங்களில் சீரமைப்படுத்தித் தல்.

இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளாலும் இச்சட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, இச்சட்டம் இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் 1986 டிசம்பர் 23-ஆம் தேதியன்று பெறப்பட்டது. அன்று முதல் இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது.

3:06:1 குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1986-இன் சிறப்பம்சங்கள் (Salient Features of 'Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1986')

14 வயது நிரம்பப் பெறாதவர் என குழந்தையை, குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம், 1986 வரையறுக்கிறது. இச்சட்டத்தின் பகுதி II, பகுதி A-இன் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வீட்டு வேலை, தாபாக்கள் (சாலையோர உணவுக்கடைகள்), உணவகங்கள், இரயில்வே கேட்டரிங் (Railway Catering), இரயில்வே இருப்புப் பாதைகளின் மீது அல்லது அவற்றை ஒட்டிய பகுதியில் கட்டுமான பணி, நெகிழி (பிளாஸ்டிக்), உற்பத்தி செய்யுமிடம் மற்றும் வாகன கொட்டில்கள் (automotive garages) உள்ளிட்ட தொழில்களில் குழந்தைகள் வேலை செய்வதை இச்சட்டம் தடுக்கிறது.

பிரிவு B அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்பு செயல்முறைகளை (Special procedures) கடைப்பிடிக்கும் இடங்களான பீடி தயாரித்தல், தோல் பதனிடுதல், சோப்புக்கட்டி தயாரித்தல், செங்கல் குளை, கூரை ஓடு தயாரித்தல் ஆகியவற்றில் குழந்தைகள் வேலை பார்க்க அனுமதியில்லை. இந்தக் கட்டுப்பாடுகள், பணியகத்திலேயே தங்கியிருக்கும் அதன் உரிமையாளர், தனது குடும்பத்தினரின் உதவியுடன் வேலைபார்க்கும் பணிமனைகளுக்கும், அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது அரசின் உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தாது.

குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம், 1986-இன் முக்கிய இலக்கானது, 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை குறிப்பிட்ட தொழில்களில் பணியமத்துவதைத் தடை செய்தல் மற்றும் (i) பயணிகள், மற்றும் சரக்கு இரயில் அல்லது அஞ்சல் போக்குவரத்து, (ii) பீடி தயாரித்தல், (iii) கம்பள நெசவு, (iv) தீப்பெட்டி, வெடிபொருள்கள், பட்டாசுகள் தயாரித்தல் மற்றும் (v) சோப்புக்கட்டி தயாரித்தல் போன்ற தொழில்களில் பணிபுரியும் குழந்தைகளின் வேலை நிலைமைகளை வரன்முறை செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் சமூக அக்கறையை எடுத்துரைத்தலாகும்.

குழந்தைகள் பின்வரும் தொழில்கள் அல்லது செயல்முறைகளில் வேலை செய்வது சட்டத்துக்குப் புறம்பானது என அரசு அறிவித்துள்ளது. (i) இறைச்சிக்கூடங்கள் / வதை கூடங்கள் (Abattoirs), (ii) விவரிக்கப்பட்டுள்ள அபாயகரமான செயல்முறைகள் மற்றும் ஆபத்தான செயல்பாடுகள், (iii) அச்சத் தொழில், (வரையறுத்துள்ளபடி), (iv) முந்திரி மற்றும் முந்திரிக் கொட்டை மேல் படல நீக்கம் (descaling) மற்றும் பதப்படுத்தல் (வரையறுத்துள்ளபடி), (v) மின் துறையில் சூட்டிணைப்பு (Soldering) செயல்முறைகள் பயன்படுத்தப்படல் ஆகியவை. இச்சட்டம் 13 வகை தொழில்களிலும், 51 வகை செயல்முறைகளிலும் குழந்தைகள் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கிறது.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளுக்கான ஷரத்து 24-ம், "சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை" என்பதன் கீழ், தொழிலகங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் தடை பற்றி குறிப்பிடுகிறது.

இச்சட்டம் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை பணியில் அமர்த்துவதை தடை செய்கிறது. குறிப்பிட்ட அபாயகரமான பணிகள் மற்றும் வேலைகளில் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் வேலை செய்வதை வெளிப்படையாக தடை செய்கிறது. குழந்தைகளது ஆரோக்கியத்திற்கும் மனதிற்கும் தீங்கிழைக்கும் 16 செயல்பாடுகளிலும், 65 செயல்முறைகளிலும் முதிரிளம் (Minors) பருவத்தினர் வேலை செய்வதை தடை செய்கிறது. குழந்தைகள் பணிபுரிய அனுமதிக்கும் தொழிலகங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இச்சட்டம், சட்டத்தை மீறும் முதலாளிகளின்மீது அபராதம் மற்றும் சிறைத்தண்டனை உள்ளிட்ட கடுமையான பின்விளைவுகளை சுமத்துகிறது. இச்சட்டம் குடும்ப தொழில்கள் மற்றும் பயிற்சி மையங்கள் ஆகியவற்றை தனது செயலெல்லைகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கிறது. இச்சட்டத்தை மீறவோருக்கு, 3 மாதங்கள் முதல் ஓராண்டு வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 10,000 முதல் 20,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.

குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் 1986, பணியிடத்தில் குழந்தைகளுக்கு நிகழக்கூடிய எல்லா தவறான நடத்துதல்களையும் (Mal-treatment) நீக்க முயற்சிக்கிறது. இச்சட்டம் குறிப்பிட்ட வேலைகளிலும் செயல்முறைகளிலும் குழந்தைகள் பணியமர்த்தப்படுவதை சட்டவிரோதமாக்குகிறது. இச்சட்டத்தின்படி, ஆபத்தான பணி நிலைமைகளில் இருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க, இரவு 7 மணி முதல் காலை 8 மணி வரை பணிபுரிய அனுமதிக்கக்கூடாது மற்றும் அவர்கள் கூடுதல் நேரம் (overtime) வேலை செய்யும் நிலைமைக்கு தள்ளப்படக் கூடாது. மேலும் எந்தவொரு குழந்தையும் ஒரு மணி நேர இடைவெளியில்லாமல் தொடர்ந்து 3 மணி நேரத்துக்கு மேல் உழைக்கக்கூடாது.

3:07 குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்கான தேசிய மற்றும் மாநில கொள்கைகள் (National and State Policies for Child Protection)

3:07.1 குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்கான தேசிய கொள்கை (National Policy for Child Protection)

எல்லா குழந்தைகளும் மகிழ்ச்சியான குழந்தைப் பருவத்தையும், வன்முறை, சுரண்டல், புறக்கணிப்பு, அடிப்படைத் தேவைகளில் பற்றாக்குறை (Deprivation), பாசுபாடு காட்டப்படுதல் ஆகியவற்றிருந்து விடுபட்டு, பாதுகாப்புடன் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகளையும், பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இந்தியா 472 மில்லியன் குழந்தைகளைக் கொண்ட இளமையான நாடு ஆகும். மொத்த மக்கள் தொகையில் 40 சதவிகிதத்தினராக உள்ள இந்த இளம் மக்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களது மனித உரிமைகள் குறித்தான விஷயம் மட்டுமல்ல, இது வலுவான இந்தியாவைக் கட்டமைக்கும் ஒரு முதலீடுமாகும். இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் குழந்தைகளை, உரிமைகள் பெற்றவர்களாக அங்கீகரிப்பதுடன், அவர்களது பாதுகாப்புக்கும் நலமுடனிருத்தலுக்கும் அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. குழந்தைகளின் உரிமைகள் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டு பிரகடனத்தில் இந்தியாவும் கையொப்பமிட்டுள்ளது. அதன்படி, சிறார் நீதி (குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015; பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012; கருத்தரிப்புக்கு முன் மற்றும் குழந்தை பிறப்புக்கு முன் மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனைச் சட்டம், 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT Act), 1994; குழந்தைகளின் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையச்

சட்டம், 2005; இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம், 2009; குழந்தை திருமணத் தடைச்சட்டம் 2006 மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்தச்சட்டம் 2016 போன்ற சட்டங்களின் மூலம், குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்காக இந்திய அரசு வலுவான சட்டக் கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

தற்போதைய கொள்கை, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புகள், பல்வேறு குழந்தை மைய சட்டங்கள், சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் நலவாழ்வுக்கான கொள்கைகள் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டுள்ளது. இது குழந்தை வள்கொடுமை, சுரண்டல் மற்றும் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றை தடுத்து, மற்றும் எதிர்செயல் (Response) மூலம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் உகந்த குழலை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் (பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் உட்பட), தனியாகவும் மற்றும் கூட்டாகவும், குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கும் மற்றும் குழந்தைகளின் நலவாழ்வின் ஊக்குவிப்பதற்குமான தங்களது பொறுப்புகளைப் புரிந்துகொள்ள, ஒரு செயல்முறை அடிப்படையை (அதாவது முடிவெடுக்க துணை செய்யும் விதிகளின் தொகுப்பை - Frame work) வழங்குகிறது.

தொலைநோக்கு பார்வை : இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளும் எல்லா பின்னணிச் சூழல்களிலும் நிலைமைகளிலும் தாம் பத்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருத்தலை உணர்தல்.

3:07:1:01 அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிலகங்களுக்கான (ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட) வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் [Guidelines for Organisations, Institutions and Establishments (Including Media)]

- ✦ குழந்தைகள் பாதுகாப்புக் கொள்கை, நிறுவனங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.
- ✦ எல்லா நிறுவனங்களும் அமைப்புகளும், தேசிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் குறித்த பல்வேறு சட்டங்கள் ஆகியவற்றை அடியொற்றி, தங்களுக்கென ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கையையும், ஊழியர்களுக்கான நடத்தை விதிகளையும் உருவாக்கி, அதனை தமது வளாகத்தில் பொருத்தமாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.
- ✦ அனைத்து ஊழியர்களும் ஒப்பந்த ஊழியர்களும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அறிவிப்பு ஆவணத்தில் கட்டாயம் கையொப்பமிட வேண்டும் மற்றும் அதனை ஏற்று நடப்பதாக உறுதி அளிக்க வேண்டும் (இணைப்பு 1-இல் கண்டுள்ளபடி).
- ✦ இவ்வறிவிப்பு ஆவணம், குழந்தை வன்கொடுமை மற்றும் சுரண்டல் ஒருபோதும் தாங்கிக் கொள்ளப்படமாட்டாது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- ✦ ஊழியர்கள் / ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கான நடத்தை விதித் தொகுப்பு (Code of conduct) குழந்தைகளை, அவர்களது இனம், நிறம், பாலினம், பாலினப் பண்பு (sexuality), மொழி, மதம், அரசியல் சார்ந்த அல்லது பிற அபிப்பிராயங்கள், நாடு, இனவழி அல்லது சமூகத்தோற்றம் (Social origin),

சொத்து, இயலாமை, பிறப்பு அல்லது பிற அந்தஸ்து (Status) ஆகியவற்றை கருத்தில் கொள்ளாது, எப்போதும் ஒத்துணர்வாற்றலுடனும் (Empathy), மரியாதையுடனும் (Respect) நடத்த வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

- ✦ குழந்தைகளின் கருத்துகளை கேட்க வேண்டும் மற்றும் மதிக்க வேண்டும்.
- ✦ ஊழியர்கள் எப்போதும் கீழ்க்கண்ட செயல்களைச் செய்யக் கூடாது என்பதை நடத்தை விதிகளின் தொகுப்பு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
 - பொருத்தமற்ற, துன்புறுத்துகிற, முறைகேடான, பாலின உணர்ச்சியைத் தூண்டுகிற, இழிவுபடுத்துகிற அல்லது கலாச்சாரத்துக்கு பொருத்தமற்ற மொழியையோ அல்லது நடத்தையையோ குழந்தைகளிடம் பயன்படுத்துதல்.
 - எந்த வகையிலும் குழந்தைகளுடன் உடல் / பாலியல் ரீதியான உறவுகளை வளர்த்தல், தூண்டல் அல்லது ஆதரித்தல்.
 - சுரண்டல் அல்லது வன்கொடுமை என எந்த வகையிலும் கருதப்படக்கூடிய, எந்த வடிவிலான உறவையோ அல்லது ஏற்பாட்டையோ குழந்தைகளோடு உருவாக்கிக் கொள்ளுதல்.
 - குழந்தைகளை வன்கொடுமை அல்லது சுரண்டலுக்கு உள்ளாகும் ஆபத்தில் வைத்தலோ, அல்லது இவ்வித ஆபத்து இருப்பது குறித்து அறிந்திருந்தும் அது தொடர்பாக புகார் அளித்திடவோ அல்லது ஏதும் செய்யாமலோ இருத்தல்.

- எல்லா அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும், குழந்தைகளை பாதுகாக்கவும், ஏதாவது வன்கொடுமை, சுரண்டல் அல்லது புறக்கணிப்பு நிகழ்ந்தால் அது குறித்து, தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் சட்டங்களின்படி புகார் அளிக்கவும், தமது நிறுவனம் / அல்லது அமைப்புக்குள் (Within the organisation) போதுமான நடைமுறைகளும் ஏற்பாடுகளும் (Procedures and arrangements) உள்ளதை உறுதி செய்திடுவதற்கான பொறுப்பை ஏற்றிட, ஒரு குறிப்பிட்ட அலுவலர் / அலுவலர்களை நியமித்தல் வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப்லைன் 1098, குழந்தைகளது பாதுகாப்புக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரியின் (Officer) தொடர்பு விவரங்கள் (Contact details) ஆகியவை, பொருத்தமான முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அது தொடர்பான பல்வேறு சட்டங்கள் குறித்த, புத்தாக்கத் திட்டங்களுக்கு (Orientation programmes) ஏற்பாடு செய்து, அதில் எல்லா நிலைகளிலும் உள்ள பணியாளர்கள் (ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் உட்பட) பங்கு பெறுவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகளுக்குத் தீங்கிழைக்கும் அல்லது சுரண்டும் அல்லது இந்த கொள்கையின் எந்த ஒரு பிரிவையும் மீறும், அமைப்பு / நிறுவனத்தில் உள்ள எந்தவொரு நபரும், பொருத்தமான வகையில் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படுவதை உறுதி செய்திட வேண்டும் (இணைப்பு 2-ஐப் பார்க்கவும்).

- ✦ குழந்தைகள் உடல்ரீதியான, பாலியல் ரீதியான அல்லது உணர்வு ரீதியான வன்கொடுமைக்கு (இணைய வழி வன்கொடுமை உட்பட) ஆளாதல், குழந்தைகளிடம் பாலியல் ரீதியாக தீங்கிழைத்திடுவது பற்றிய பொருள்கள் சுற்றுக்கு விடப்படுதல் (Circulation), குழந்தைத் திருமணம், குழந்தை தொழிலாளர், குழந்தை கடத்தல், குழந்தைகளை தவறாக (இழிவாக) நடத்துதல், பாலினம், சாதி, மதம், மொழி, இயலாமை / ஊனம், ஆகிய காரணங்களால் குழந்தையிடம் வேறுபாடு காட்டுதல் அல்லது வேறு ஏதாவது வகையில் குழந்தையைக் கைவிடல் அல்லது புறக்கணித்தல் போன்றவை ஏற்படுவதாக, ஒரு நபருக்கு சந்தேகம் எழும்போது, அவர் அந்நிகழ்வு குறித்து, குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப்லைன் 1098, காவல்துறை அல்லது குழந்தை நலக்குழு (Child Welfare Committee)க்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும். தகவல் தருவோரின் அடையாளம் பாதுகாக்கப்படுவதோடு, வெளியில் அது பற்றிய விவரம் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படாது.
- ✦ குழந்தை உடனடி மற்றும் தீவிரமான ஆபத்தில் உள்ளதாக உணரப்படும் அவசர நிலையில், குழந்தை இருக்கும் இடம், தற்போதுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்த விவரங்கள் மற்றும் இதர விவரங்களை குழந்தை மீட்பு செயல்முறையில் உதவுவதற்காக, துல்லியமாக அளிக்க வேண்டும். ஒருவேளை பொறுப்பான அதிகாரிகள் வருவதற்கு முன்னர், குழந்தைக்கு உடனடி மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால், சாத்தியமான சிறந்த வழியில் குழந்தைக்கு உதவுவதல் அவசியமாகும்; ஆனால் குழந்தை தற்போது இருக்குமிடம் மற்றும் நிலைமை குறித்த புதுப்பித்த தகவல்களை (Updated information), குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப்லைன் 1098

மற்றும் காவல்துறைக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்க வேண்டும்.

- ✦ பொருத்தமான அதிகாரிகள் (குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப் லைன் 1098, காவல் துறை அல்லது குழந்தை நலக்குழு உறுப்பினர்கள்) நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களது ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல்படி செயல்பட வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகளுக்கு சேவை அளித்திடும் தொழில்முறை வல்லுனர்களான (Professionals) ஆசிரியர்கள், அறிவுரை நல்குபவர்கள் (Counsellors), மருத்துவர்கள் / இதர சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் பிறர் குழந்தையின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் குறித்து கவலை கொள்ளும் நிலையில் அவர்கள் அது குறித்து தெரிவிக்கவும், நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி செயல்பட வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப்லைன் (Child Helpline) 1098, சிறார் சிறப்பு காவல் துறை, குழந்தை நலக்குழுக்கள், குழந்தை பராமரிப்பு நிறுவனங்கள், அனைத்து பொருட்-களும் ஒரே இடத்தில் கிடைத்திடும் மையங்கள் (One stop centres), மருந்துகள் மூலம் மறுவாழ்வு அளித்திடும் மையங்கள், மருத்துவமனைகள், மனநல மருத்துவ சேவை அளிப்பவர்கள் (Mental health care providers), மற்றும் இதுபோன்ற குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு சேவைகள் (Child care and support services) அளித்திடுவோர் குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும்.
- ✦ பெருநிறுவனங்கள், தொழிலகங்கள், ஆகியவை தாமும், தமது துணைநிறுவனங்களும் (Subsidiaries) குழந்தை

தொழிலாளர்களை பயன்படுத்தவில்லை என்பதை உறுதி செய்திட கண்காணிப்பு வழிமுறைகளை உருவாக்கி, அவற்றை வலுவூட்ட வேண்டும்.

- ✦ குழந்தைகளுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள், தங்களது அனைத்து தொழிலாளர்களின் (நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள்; தன்னார்வலர்கள் மற்றும் குழந்தையுடன் தொடர்பு கொள்ளக் கூடியவர்கள் உட்பட) பின்புலம் குறித்து தீவிரமான முறையில் (காவல் துறையினரின் விசாரணை உட்பட) விசாரித்து அறிய வேண்டும்.
- ✦ குழந்தைகளுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள், தங்களது அனைத்து பணியாளர்களையும், குழந்தைகளின் உரிமைகள், போஸ்கோ சட்டம், 2012-இன் விதிமுறைகள், சிறார் நிதிச்சட்டம், 2015 மற்றும் குழந்தைகளுக்கான இதர சட்டங்கள் குறித்து அறியச் செய்திடும் பயிற்சியை கட்டாயம் அளித்தலோடு, உடல்நீதியான தண்டனை, அச்சுறுத்துதல் மற்றும் எந்த வடிவிலான வன்கொடுமை-யையும் தடுப்பதை, உறுதி செய்திடவும் வேண்டும். அனைத்து ஊழியர்களும், குழந்தை வன்கொடுமை / சுரண்டல் அல்லது புறக்கணிப்புகளைத் தெரிவிக்கும் அடையாளக்குறிகளையும் (Signs), நடத்தைகளையும் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும்.
- ✦ மருத்துவ அமைப்புகள் (மருத்துவ மனைகள் மற்றும் சிகிச்சையகங்கள்), மருத்துவர்கள், சுகாதார ஊழியர்கள், ஆகியோர் பாலினம், பாலின நோக்கு (Sexual orientation), இயலாமை, சாதி, மலைவாழினம், மொழி,

திருமணநிலை (Marital status), தொழில், அரசியல் நம்பிக்கை அல்லது இதர நிலையின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கவோ, வேறுபாடு காட்டவோ கூடாது. பாலின வன்முறை மற்றும் அமில வீச்சுக்கு ஆளாகி பிழைத்தோர் / பாதிப்புக்கு உள்ளானோர்களுக்கு மருத்துவ பராமரிப்பு அளித்திட மறுப்பது, இந்திய குற்றவியல் சட்டப் பிரிவு 166B மற்றும் குற்றவியல் சட்ட நடைமுறைகள்பிரிவு 357C ஆகியவற்றின்படி குற்றமாகும்.

- ✦ குழந்தைகளுடன் நேரடி தொடர்புகொண்டு வேலை செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள், குழந்தை வள்கொடுமை, இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தை - களுக்குக் கிடைக்கப்பெறும் சேவைகள் குறித்து குழந்தைகள் கற்றுணர்ச் செய்திட (orient) அவர்களது வயதுக்குப் பொருத்தமான கற்றல் கட்டுகளையும் (Modules) இதர பொருள்களையும் கட்டாயம் உருவாக்க வேண்டும்.
- ✦ ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் குழந்தை -கள் குறித்த தரவுகளை அவர்களிடம் இருந்து நேரடி - யாகவோ அல்லது மறைமுகமாக அவர்களது பெற்றோர் - களிடமிருந்தோ / சமுதாயத்திலிருந்தோ பெறும்போது, குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படவில்லை அல்லது அதிர்ச்சியுற் செய்யவில்லை என்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும். அனைத்து ஆராய்ச்சி அலுவலர்களுக்கும் (Research staff) நெறிமுறைசார் நடைமுறைகளிலும் (Ethical practices), குழந்தை நட்பு நடைமுறைகளிலும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.
- ✦ தினக்கூலி / ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஊழியர்கள் உட்பட, ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 50 மற்றும் அதற்கு

மேல் இருந்தால், ஊழியர்களது குழந்தைகளுக்கான, குழந்தைக் காப்பகங்கள் (creches) / நடமாடும் குழந்தைக் காப்பகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், குழந்தை பராமரிப்புக்காக தாய்மார்களுக்கு பொருத்தமான இடம் மற்றும் உரிய வசதிகள் செய்துதரப்படல் வேண்டும்.

- ✦ பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் அனைத்து இடங்களிலும் (Child friendly zones) குழந்தை நட்பு மண்டலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
- ✦ தாய்மார்கள் தங்களது இளங்குழந்தைகளை வைத்திருக்க, பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு (Safe spaces) ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

3:07:2 குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்கான தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை (Tamilnadu State Policy for Child Protection)

குழந்தைகள் நலம் மற்றும் மேம்பாடு எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கும் மிக முக்கியமான அக்கறைகளாகும். மேலும் தமிழ்நாடு அரசு, தனது விரிவான "குழந்தைகளுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலக் கொள்கை, 2021" (TNSPC) மூலம், இந்த திசையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. மாநில அரசு, மிகவும் பாராட்டத்தக்க அளவில் பல்வேறு முன்னேற்றக் குறிகாட்டிகளை (Indicators of progress) பெற்றிருந்தாலும், குழந்தைத் திருமணம், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் சிறார் நெறிபிறழ்வு போன்ற சில சவால்கள் இன்னும் தொடர்ந்து நீடிப்பதாக ஒப்புக் கொள்கிறது. இந்தப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கும், தமிழ்நாட்டு குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி

செய்திடுவதற்கும், இந்தக் கொள்கையானது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.

TNSPC, தனது வழிகாட்டும் கொள்கைகளை குழந்தை உரிமைகள் மீதான ஐநா. மாநாடு (UNCRC), குழந்தைகளுக்கான தேசிய கொள்கை 2013, தேசிய செயல்திட்டம் 2016, மற்றும் UN-இன் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான 2030 நிகழ்ச்சி நிரல், ஆகியவற்றிலிருந்து பெற்றிருப்பதன் மூலம் சர்வதேச தரத்தில் உறுதியாக வேரூன்றி உள்ளது. இந்த விரிவான அணுகுமுறை, குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் நல்வாழ்வைப் பாதுகாப்பதில் மாநிலத்தின் உறுதிப்பாட்டை அடிக்கோட்டுக் காட்டுகிறது.

TNSPCயின் தொலைநோக்குப் பார்வை, பாதுகாப்பான குழந்தைகளுள், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதோடு, அவர்கள் தமது முழுத் திறனையும் அடைந்திடவும் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDGs) எய்திடவும், அவர்களை வலிமையுடையோர் ஆக்கிடுதலாகும்.

வன்முறை வன்கொடுமை, சுரண்டல் ஆகியவற்றிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன், TNSPC தரமான மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் கல்வி அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கச் செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. குழந்தைகள் தங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்த உதவுவதையும், "யாரையும் விட்டு விடாதீர்கள்" (Leave no one behind) என்ற கொள்கையை நிலைநிறுத்துவதையும், TNSPC தனது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

UNCRC உடன் இணைந்து, TNSPC, உயிர்வாழ்தல், வளர்ச்சி, மேம்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் பங்கேற்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பன்முக அணுகுமுறையை வலியுறுத்துகிறது. இந்த பரிமாணங்கள்

தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் இக்கொள்கை (TNSPC), குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு விரிவான செயல்முறை அடிப்படையை (Framework) உருவாக்க முயற்சிக்கிறது.

வாழ்க்கை, உயிர்வாழ்தல், உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து (Life, Survival, Health and Nutrition)

அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வாழ்க்கை, உயிர்வாழ்வு, உடல்நலம், ஊட்டச்சத்து ஆகியவை சமமான அளவில் கிடைத்திடுவதன் அவசியத்தை அரசு உணர்கிறது. இந்த இலக்குகளை அடைந்திடுவதற்கு, செயலாக்கத்திற்குப் பயன்படுகிற (Strategic) பல்வேறு அணுகுமுறைகளை TNSPC கொள்கை கோட்டுக் காட்டுகிறது. அவற்றுள் முக்கியமானவையாவன:

- குழந்தையின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்திட, அதனுடைய வாழ்க்கையின் முதல் 1000 நாட்களில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னுரிமை அளித்தல்.
- குழந்தை இறப்பு மற்றும் நோயுறுதலுக்கான முக்கிய காரணிகளாகத் திகழும் உடல்நலம், ஊட்டச்சத்து, தண்ணீர், துப்புரவுப் பேணுதல் (Sanitation) ஆகியவற்றில் போதிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
- தாய், சேய் மற்றும் பிறந்த குழந்தைக்கு தரமான, மருத்துவ பராமரிப்பை வழங்கிட, பொது சுகாதார அமைப்புகளை (Public health systems) வலுப்படுத்துதல்.
- அங்கன்வாடிகள் மூலம், முன்குழந்தைப்பருவ (Early childhood) பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு, அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் கிடைத்திடுவதை உறுதி செய்தல்.
- எச்.ஐ.வி தொற்றுகளைத் தடுப்பது மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட

குழந்தைகளுக்கு தகுந்த பராமரிப்பு வழங்குதல் (Providing appropriate care).

- குழந்தை பராமரிப்பு நடைமுறைகளை மேம்படுத்த, நடத்தை மாற்றத்தை ஊக்குவித்தல்.
- இயலாமைகளைத் தடுப்பதற்கான தலையீடுகளை, சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் தொடக்கத்-திலேயே இயலாமைகளைக் கண்டறிந்து, சிகிச்சை-யளித்திடல்.

கல்வி (Education)

அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெறும் உரிமையை TNSPC அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இக்கொள்கை பின்வருப-வற்றை அடைந்திடும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

- முழுமையான வளர்ச்சியை எளிதாக்குதல், வலிமை-யையும் ஆற்றல் உடையோராக்குதலையும் வலி-யுறுத்துதல்.
- பத்திரமான மற்றும் பாதுகாப்பான கற்றல் சூழல்களை உறுதி செய்திடல்.
- முறையான பள்ளிக்கல்வியை, குழந்தைகளுக்கு (குறிப்பாக 5 வயதுடையோருக்கு) கிடைக்கச் செய்தல்.
- தரமான இடைநிலைக் கல்வியை மலிவானதாகவும், யாவரும் அணுகக்கூடியதாகவும் ஆக்குதல்.
- பாலின சமத்துவம், வாழ்க்கைத் திறன்கள் மற்றும் மதிப்புக் கல்வியை கலைத்திட்டத்தில் இடம்பெறச் செய்தல்.
- டிஜிட்டல் கல்வியை, பாதுகாப்பான மற்றும் வயதுக்கு ஏற்ற முறையில் ஊக்குவித்தல்.

பாதுகாப்பு (Protection)

வன்கொடுமை, வன்முறை மற்றும் சுரண்டலில் இருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பது TNSPC-இன் முதன்மையான குறிக்கோளாகும். TNSPC கொள்கை பின்வரும் நடவடிக்கை-களை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

- குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கு சமுதாய அடிப்படை-யிலான வழிமுறைகளை வலுப்படுத்துதல்.
- குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைக்கு "ஜீரோ டாலரன்ஸ்" என்னும் 'எள்ளளவும் சகித்துக் கொள்ளா-மையை' நடைமுறைப்படுத்துதல்.
- உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (Local bodies) மற்றும் பள்ளிகளில் "குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, பத்திரமாக இருக்கச் செய்தல்" கொள்கைகளை அறிமுகப் - படுத்துதல்.
- குழந்தை பாதுகாப்பு அமைப்புகளையும் மாற்று பராமரிப்பு அளித்திடும் முறைகளையும் வலுப் - படுத்துதல்.
- குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கான, பேரிடர் மற்றும் அவசர -கால மேலாண்மை அமைப்புகளை உருவாக்குதல்.

பங்கேற்பு (Participation)

குழந்தைகள் தமது கருத்துகளை உருவாக்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலையும், தம்மைப் பற்றிய விஷயங்களில் பங்கேற்கும் ஆற்றலையும் பெற்றிருக்கின்றனர் என்பதை TNSPC அங்கீகரிக்கிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, TNSPC பின்வருபவற்றை தனது நோக்கங்களாக கொண்டுள்ளது.

- குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் உரிமைகள் பற்றி தெரிவித்தல் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குதல்.
- குழந்தைகள் தமது கருத்துகளையும் தேவைகளையும் வெளிப்படுத்திடுவதற்கான தளங்களை அமைத்துத் - தருதலை ஊக்குவித்தல்.
- குழந்தைகள், பொருத்தமான பிரச்சனைகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.
- சமுதாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மை -களை (Partnerships) வலுப்படுத்துதல்.

3:07:3 குழந்தைகளுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலக் கொள்கை, 2021-இன் முக்கியத்துவம் (Significance of Tamilnadu State Policy for Children, 2021)

2021-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலக்கொள்கை (TNSPC), மாநில குழந்தைகளின் முழுமையான நல்வாழ்வு மற்றும் வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட, ஒரு விரிவான மற்றும் முன்னோக்கு (Forward-looking) செயல்முறை அடிப்படையாக (Frame work) மகத்தான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் முக்கியத்துவம் பின்வரும் முக்கிய காரணிகளால் அடிக்-கோட்டுக் காட்டப்படுகிறது.

- **ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு (Holistic Development) :** சுகாதாரம், கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் பங்கேற்பு உள்ளிட்ட, குழந்தையின் வாழ்க்கையில் இடம்பெறும் பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமை-

யான அணுகுமுறையை TNSPC ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. குழந்தைகளின் நல்வாழ்வு என்பது, இந்த பரிமாணங்களுக்கு இடையே நிகழும் ஊடாட்டத்தால் (Interplay) விளைவது என்பதை, இந்த விரிவான உத்தி அங்கீகரிக்கிறது.

- **உரிமைகள் அடிப்படையிலான அணுகுமுறை (Rights-based Approach) :** "ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இயல்பான உரிமைகள் (Inherent rights of every child)" உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்திய ஐ.நா. மாநாட்டின் அறிவிப்பில், இக்கொள்கை (TNSPC) வேருன்றியுள்ளது. இந்த உரிமைகளை, செயல்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை -களாக மாற்றுவதன் மூலம், குழந்தைகளின் உரிமை -களை நிலைநிறுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு வலுவான செயல்முறை அடிப்படையை (Framework) TNSPC வழங்குகிறது.
- **நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDGs) :** TNSPC, SDGக்களுடன் குறிப்பாக இலக்கு 4 (தரமான கல்வி), இலக்கு 16 (அமைதி, நீதி மற்றும் வலுவான நிறுவனங்கள்) ஆகியவற்றுடன் இணைந்துள்ளது. இது, தரமான கல்வி, குழந்தைப் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கி இருத்தலை உறுதி செய்வதில், அதன் (TNSPC- யின்) அர்ப்பணிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
- **சமுதாயத்தை மையமாகக் கொண்ட அணுகுமுறை (Community-based Approach) :** குழந்தை பாதுகாப்பு, பங்கேற்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான சமுதாய அடிப்படை -யிலான வழிமுறைகளின் முக்கியத்துவத்தை, TNSPC வலியுறுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுறை, குழந்தை-

களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் ஊட்டமிகு குழலை (Nurture) உருவாக்குவதில், குடும்பங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் மக்கள் சார்ந்த சமூக அமைப்புகளின் (Civil society organisations) முக்கிய பங்கை அங்கீகரிக்கிறது.

- **தடுத்தல் மற்றும் தலையிடுதல் (Prevention and Intervention) :** குழந்தைத் திருமணம், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள், வன்கொடுமை, மற்றும் புறக்கணிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், TNSPC குழந்தைகளுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதைத் தடுப்பதில் முனைப்பான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது. அத்துடன் தற்போதுள்ள சவால்களை திறம்பட எதிர்கொள்வதற்கான, தலையிடும் மற்றும் ஆதரவு அளிக்கும் வழிமுறைகளையும் இக்கொள்கை கோட்டுக் காட்டுகிறது.

3:08 விசாகா கமிட்டி (Vishaka Committee)

3:08:1 விசாகா கமிட்டியின் தோற்றம் (Origin of Vishaka Committee)

பணியிடங்களில் பெண்களுக்கான பாலியல் தொல்லை என்பது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி பெண்களின் சமத்துவ உரிமை, வாழ்வுரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட (Personal) சுதந்திரத்திற்கான உரிமையை மீறுவதாகும். இது, பணியிடங்களில் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளில் பெண்கள் பங்கேற்பதில் தடையை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், பணியிடங்களை அவர்களுக்கு வினோதமானதாகவும், பாதுகாப்பற்றதாகவும் ஆக்குகிறது. இது தொடர்பாக விசாகா வழக்கு (Vishaka Case) அல்லது விசாகா மற்றும் பிறர் Vs ராஜஸ்தான் மாநிலம் மற்றும் பிறர், (1997) வழக்கில்

உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு, ஒரு மைல்கல் தீர்ப்பு ஆகும். இத்தீர்ப்பு, பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தலானது ஷரத்து 14, 19 மற்றும் 21-இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகளை கடுமையாக மீறுவதாகும் எனக் கூறுகிறது. பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தலைத் தடுக்க, 'உச்சநீதி மன்றம் இவ்வழக்கில் விசாகா வழிகாட்டுதல்கள்' (Vishaka Guidelines) என அறியப் பெறும் வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பு ஒன்றை அளித்தது.

3:08:2 விசாகா வழக்கின் பின்னணி (Background of Vishaka Case)

இவ்வழக்கு 'விசாகா' என்றழைக்கப்படும் ஒரு அரசுசாரா நிறுவனத்தின் பெயர் கொண்டு "விசாகா வழக்கு" என்று அறியப்படுகிறது. இந்த நிறுவனம் ராஜஸ்தானில் பெண்கள் உரிமைகளுக்காக உழைத்து வருகிறது.

பன்வாரி தேவி (Bhanwari Devi) என்பவர், பெண்களை வலிமையுடையோராக்குதல் மற்றும் மேம்பாட்டையச் செய்தலை ஊக்குவிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகப் பணியாளராக பணியாற்றி வந்தார். அவர் வரதட்சணை எதிர்ப்பு மற்றும் குழந்தைத் திருமணம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்தார்.

குஜ்ஜார் குடும்பம் ஒன்றில் நிகழ்விருந்த குழந்தைத் திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தியதற்காக, 1992-ஆம் ஆண்டு அவர் ராஜஸ்தான் கிராமத்து செல்வாக்கு மிக்க நபர்களால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார்.

ஆரம்பத்தில், போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாத காரணத்தால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உள்ளூர் நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

பன்னாரி தேவியும் மற்றவர்களும் "விசாகா"வுடன் சேர்ந்து இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது குறித்து வழக்கு தொடுத்தனர்.

பணியிடங்களில் பெண்களுக்கான பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்த சிக்கலைத் தீர்க்குமாறு அவர்கள் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கு கோரியது. 3 நீதிபதிகள் கொண்ட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, இது குறித்து ஆராய்ந்து 13.8.1997 அன்று வழங்கிய தனது தீர்ப்பில், விசாகா வழிகாட்டுதல்களை அளித்தது.

உச்ச நீதிமன்ற அமர்வில், தலைமை நீதிபதி வர்மா, நீதிபதி கஜாதா V. மனோகர் மற்றும் நீதிபதி B.N. கிருபால் ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

3:08:3 விசாகா வழிகாட்டுதல்களில் உள்ள முக்கியமான குறிப்புகள் (Important Points of Vishaka Guidelines)

பாலின சமத்துவம், பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் வன்கொடுமை ஆகிய அடிப்படை மனித உரிமைகளை கண்டிப்படன் செயல்படுத்தத் தேவையான சட்டம் எதுவும் இயற்றப்படாத நிலையில், இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஷரத்து 32 தனக்கு வழங்கியுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட மூன்று தலைப்புகளின் கீழ் வழிகாட்டுதல்களை, தனது தீர்ப்பில் வழங்கி உள்ளது.

1. முதலாளி / பணியமர்த்துபவர் அல்லது பணியிடத்தில் உள்ள மற்ற பொறுப்பானவர்களின் (Responsible persons) கடமைகள்.
2. பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பதற்கான வரையறை.

3. தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

3:08:3:01 முதலாளி / பணியமர்த்துபவர் அல்லது பணியிடத்தில் உள்ள மற்ற பொறுப்பானவர்களின் கடமைகள் (Duties of the Employer or other Responsible Persons in Work Places)

தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஏடுப்பதன் மூலம் பாலியல் துன்புறுத்தல் செயல்கள் நிகழ்வதைத் தடுப்பதும், மற்றும் அவை நிகழுமேயானால் அவற்றிற்கு தீர்வு காண்பது, அவற்றை முடித்து வைப்பது அல்லது வழக்குத் தொடர்வது, ஆகிவற்றிற்கான வழிமுறைகளை வகுப்பதும், முதலாளி / பணியமர்த்துபவர் அல்லது பணியிடத்தில் உள்ள மற்ற பொறுப்பானவர்களின் அல்லது நிறுவனங்களின் கடமைகளாகும்.

3:08:3:02 பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பதன் வரையறை (Definition of Sexual Harassment)

பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பது கீழ்க்கண்ட விரும்பத்தகாத, பாலியல் ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்ட நடத்தை போன்றவற்றை [நேர்முகமாகவோ (Directly) அல்லது உட்குறிப்பு (By implication) மூலமாகவோ] உள்ளடக்கியது ஆகும்.

- a) உடல்ரீதியாக மற்றும் பாலியல் ரீதியாக தீண்ட முயலுதல் (Making sexual advances).
- b) பாலியல் உதவி கோருதல் அல்லது வேண்டுகல் (Demand or request for sexual favours).
- c) பாலியல் தொனி உடைய சொற்களைப் பயன்படுத்திடல் (Using sexually coloured remarks).

- d) ஆபாச படங்களைக் காட்டுதல்.
- e) ஏனைய விரும்பத்தகாத எந்தவொரு உடல்நீதியான, சொல்சார்ந்த அல்லது சொல்சாரா குறிப்புகளால் உணர்த்தும் பாலியல் தன்மை கொண்ட நடத்தைகள்.

3:08:3:03 பாலியல் துன்புறுத்துதலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் (Preventive Steps for Sexual Harassment)

பொது, அல்லது தனியார் துறையில் உள்ள பணியிடங்களின் (Work places) முதலாளிகள் அல்லது பொறுப்பு வகிப்போர் (In-charge), பாலியல் துன்புறுத்தல்களைத் தடுக்க கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை கட்டாயம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- 1) பணியிடங்களில் நடைபெறும் பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் குறித்த வரையறையின்படி, அவற்றை பணியிடங்களில் / நிறுவனங்களில் பொருத்தமான வழிகளில் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும், வெளியிட வேண்டும் மற்றும் சுற்றறிக்கை மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- 2) அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பணியாளர்-களுக்கான நடத்தை மற்றும் ஒழுங்கு விதிகள் / விதிமுறைகளில், பாலியல் துன்புறுத்தலை தடுத்தல், அத்தகைய குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு அளித்திட வேண்டிய பொருத்தமான தண்டனைகள் ஆகியவை குறித்த விதிகள் / விதிமுறைகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
- 3) தனியார் முதலாளிகளைப் பொறுத்தவரை, தொழில்துறை வேலைவாய்ப்பு (நிலை ஆணைகள்) சட்டம், 1946-இன்கீழ்,

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள தடைகள் குறித்து நிலை ஆணைகளில் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

- 4) குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் (Criminal Proceedings): இந்திய குற்றவியல் சட்டம் அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழ், அவ்வாறான நடத்தைகள், குறிப்பிட்ட குற்றம் என கருதப்படுமாயின், முதலாளி பொருத்தமான அதிகாரியிடம் புகார் அளித்து சட்டப்படி தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- 5) ஒழுங்கு நடவடிக்கை (Disciplinary Action): தொடர்புடைய பணி விதிகளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, அவ்வாறான நடத்தை தவறான நடத்தை என கருதப்பட்டால், விதிகளின்படி பொருத்தமான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை முதலாளி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- 6) புகாரைக் கையாளும் முறை (Complaint Mechanism): அத்தகைய நடத்தை, சட்டத்தின் கீழ் குற்றமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அல்லது பணி விதிமுறைகளை மீறுவதாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், பாதிக்கப்பட்டவர் அளிக்கும் புகாருக்கு தீர்வுகாண, ஒரு பொருத்தமான புகாரைக் கையாளும் வழிமுறை, பணி வழங்குபவரது நிறுவனத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறான புகாரைக் கையாளும் வழிமுறை, குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் புகார் கொடுத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வதை உறுதி செய்யவேண்டும்.
- 7) புகார் குழு (Complaints Committee): மேலே 6-இல்

குறிப்பிட்டுள்ள புகாரைக் கையாளும் வழிமுறை, ஒரு புகார் குழு, ஒரு சிறப்பு ஆலோசகர் (Special Counsellor), மற்ற ஆதரவு சேவை (other support services) ஆகியவற்றை வழங்கிட போதுமானதாக இருத்தலோடு, இரகசியத்தைக் காப்பதையும் உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும்.

இந்த குழுவிற்கு ஒரு பெண் தலைமை தாங்க வேண்டும். குழு உறுப்பினர்களில் பஃதிபேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். இதைத்தவிர, மேல் அதிகார நிலையிலுள்ளவர்களின் தேவையற்ற அழுத்தம் அல்லது செல்வாக்கைத் தவிர்க்க, புகார் குழுவில் ஒரு மூன்றாம் நபர் - அரசுசாராதன்னார்வ நிறுவனம் (NGO) அல்லது பாலியல் துன்புறுத்தல் பிரச்சனை குறித்து நன்கறிந்த வேறு ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவரை, குழுவில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.

- 8) இந்த உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களை தனியார் துறை முதலாளிகளும் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்திடும் வகையில், சட்டமியற்றுதல் உள்ளிட்ட பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
- 9) இந்த வழிகாட்டுதல்கள், மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 1993-இன்படி கிடைக்கப்பெறும் எந்த உரிமைகளையும் கட்டுப்படுத்தாது.

இந்த புலத்தில் (field) பொருத்தமான சட்டம் இயற்றப்படும்வரை, மேற்குறிப்பிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் யாவும் எல்லா பணியிடங்களிலும் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். இவை,

அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை மற்றும் சட்டப்படி அமல்படுத்தக்கூடியவை என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

3:08:4 விசாகா குழுவின் குறிக்கோள்கள் (The Objectives of Vishaka Committee)

- ✦ உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த விசாகா தீர்ப்பின் விளைவாய், பொது மற்றும் தனியார் துறையில் உள்ள ஏறக்குறைய எல்லா அமைப்புகள் / நிறுவனங்கள் / ஸ்தாபனங்களும், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் பொதிந்துள்ள பாலின சமத்துவக் கொள்கையை ஊக்குவிக்க தங்களது பணியிடங்களில் விசாகா குழுவை ஏற்படுத்தி உள்ளன. எண்ணற்ற கிளைகளைக் கொண்ட பெரிய ஸ்தாபனங்கள் அல்லது நிறுவனங்களின் ஒவ்வொரு கிளையிலும் ஒரு "விசாகா நுண்குறு" (Vishaka Cell) நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாகா குழுக்களின் நோக்கங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
- ◇ பெண் அலுவலர்கள் / பெண் ஊழியர்கள் / மாணவியரின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்.
- ◇ சிறுமிகள், பெண் அலுவலர்கள் மற்றும் பெண் ஊழியர்களுக்கு ஆரோக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையைப் பராமரித்தல்.
- ◇ சிறுமிகள், பெண் அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு எதிரான பாலியல் சார்ந்த கடுஞ்சொற்கள் (Invectives) மற்றும் வன்கொடுமையை தடுத்தல்.

- ◇ பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான புகார்களை செவி-மடுக்க ஓர் ஏற்பாட்டினை அளித்தல்.
- ◇ குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களிடமிருந்து ஆதாரங்களைத் திரட்டுதல் மற்றும் அவர்கள் மீது பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுத்தல்.
- ◇ கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்துவது போன்ற இரகசிய கண்காணிப்பு சேவைகளைப் பயன்படுத்தி, செய்யப்படும் எந்த வகையிலான பாலியல் துன்புறுத்தல்களையும் தடுத்தல்.
- ◇ சுய பாதுகாப்பு மற்றும் கண்ணியத்துடன், ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து பணியாற்றும் பணியிடங்களில், பாலின சமத்துவ சூழலை உருவாக்கிடல்.
- ◇ பெண் அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடையே சுய மதிப்பு மற்றும் நம்பிக்கையை அதிகரித்தல்.
- ◇ கல்வி வளாகம் / நிறுவன அமைவிடம் / பணியிடம் முழுவதையும் விழிப்புடன் கண்காணித்தல்.

3:08:5 விசாகா குழுவின பொறுப்புகள் (Responsibilities of Vishaka Committee)

- ◇ விசாகா வழிகாட்டுதல் கொள்கையில் உள்ள வரையறையின்படி, புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள், 'பாலியல் துன்புறுத்தல்' என்பதை முடிவு செய்திட ஏற்றவைதானா என்பதை குழு முடிவு செய்யும்.
- ◇ புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் உண்மைத் தன்மை உடையனவா என்பதை குழு ஆராயும்.

- ◇ 'பாலியல் துன்புறுத்தல்' புகார் அளிக்கப்பட்டதன் விளைவாய், அல்லது அவ்வாறு புகார் அளிப்பதற்கு உதவி செய்ததன் விளைவாக, புகார்தாரர் அல்லது அவருக்கு உதவி செய்த பிற நபர் மீது, சுமத்தப்படும் பழிவாங்கும் வகையிலான அல்லது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலான குற்றசாட்டின் உண்மைத்தன்மையை குழு ஆராயும்.
- ◇ புகார்தாரரை, பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகக் கண்டறியப்பட்ட எந்தவொரு நபருக்கும் எதிராக நிர்வாகம் எடுத்திடவேண்டிய தண்டனைகளை / நடவடிக்கைகளை, (பணிநீக்கம் வரையிலான மற்றும் பணிநீக்கம் உட்பட) குழு பரிந்துரைக்கும்.
- ◇ 'பாலியல் துன்புறுத்துதல்' புகார் அளிக்கப்பட்டதன் விளைவாய், அல்லது அவ்வாறு புகார் அளிப்பதற்கு உதவி செய்ததன் விளைவாக, புகார்தாரருக்கு அல்லது அவ்வாறு புகார் அளிப்பதற்கு உதவிசெய்த நபருக்கு எதிராக, பழிவாங்கும் அல்லது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலான செயல்கள் புரிந்ததில் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்ட எவரொருவருக்கும் எதிராக, அளித்திட வேண்டிய தண்டனைகள் / எடுத்திட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை, குழு பரிந்துரைக்கும்.
- ◇ பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வழங்கவேண்டிய பொருத்தமான உளவியல் ரீதியான, உணர்வு ரீதியான, மற்றும் உடல் ரீதியான உதவிகளை (ஆற்றுப்படுத்தல், பாதுகாப்பு அளித்தல் மற்றும் பிற உதவிகள்) நிர்வாகத்திற்கு குழு பரிந்துரைக்கும்.

- ◇ குழுவின் அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்ற பின்னர், நிர்வாகம் எடுத்திட வேண்டிய தொடர் நடவடிக்கைகளை குழு கண்காணிக்கும்.

3:09 ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தலை அடக்குதல் சட்டம், 1956 (Suppression of Immoral Traffic Act, 1956)

ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் அடக்குதல் சட்டம், 1956, நியூயார்க்கில் 9.5.1950 அன்று கையொப்பமிடப்பட்ட சர்வதேச உடன்படிக்கையின் விளைவாய், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தலை அடக்குவதற்காக இயற்றப்பட்டது.

ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு) சட்டம், 1956 (Immoral Traffic Prevention Act - ITPA), வணிக ரீதியிலான பாலியல் சாண்டலை தடுப்பதற்கான முதன்மைச் சட்டமாகும். முன்னர் அனைத்திந்திய ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் அடக்குதல் சட்டம் (All India Suppression of Immoral Traffic Act - SITA), என அழைக்கப்பட்ட சட்டம், தற்போதைய சட்டமாக 1986-இல் திருத்தப்பட்டது. இதன்படி, பெண் அல்லது குழந்தையைக் கடத்தும் இத்தகைய ஆட்கடத்தலில் ஈடுபடுவோருக்கு, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் 7 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு அதிகமாக தண்டனை வழங்கப்படும்.

3:09:1 ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தலை அடக்குதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1956-இன் சிறப்பம்சங்கள் [Salient Features of Suppression of Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956]

- ✦ இந்தச் சட்டம், பெண்களையும் சிறுமிகளையும் ஒழுக்கக்-

கேடான செயல்களுக்காக கடத்துவதை தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது விபச்சாரத்தின் ஒழுக்கக்கேடான அம்சங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

- ✦ இது விபச்சாரத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை குற்றமாக்குகிறது. விபச்சாரத்துக்கு அழைப்பதும், விபச்சார விடுதிகளை நடத்துவதும் மற்றும் விபச்சாரம் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தில் வாழ்வதும் இதில் அடங்கும்.
- ✦ இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அபராதம், மற்றும் தண்டனை விதிக்க இச்சட்டம் வகை செய்கிறது.
- ✦ கடத்தலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் இது நிறுவுகிறது.
- ✦ இது, பாலியல் தொழிலை சுற்றியுள்ளவற்றை, சட்ட அடிப்படையில் வரையறுக்கிறது. இச்சட்டம், பாலியல் தொழிலை சட்ட விரோதமானது என்று அறிவிக்கவில்லை; ஆனால் விபச்சார விடுதிகளை நடத்துதலை தடை செய்கிறது. விபச்சாரத் தொழிலில் ஈடுபடுதல் சட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் விபச்சாரத்திற்கு அழைப்பதும், கவர்ந்திழுத்து பாலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துவதும் சட்ட விரோதமாக கருதப்படுகிறது.

3:09:2 இச்சட்டத்தின் பிரிவு 2-இன்படியான வரையறைகள் (Definitions as per Section 2 of this Act)

- a) "விபச்சார விடுதி" (Brothel) என்பது, மற்றொருவரின் ஆதாயத்துக்காகவோ, அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு

மேற்பட்ட விபச்சாரிகளின் பரஸ்பர ஆதாயத்திற்காகவோ, விபச்சார நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஏதோவொரு வீடு, அறை அல்லது இடம், அல்லது ஏதோவொரு வீட்டின் பகுதி, அறை அல்லது இடம், ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதைக் குறிக்கும்.

- b) "சிறுமி" (girl) என்பது 21 வயது நிறைவடையாத ஒரு பெண்ணைக் குறிக்கும்.
- c) "மாஜிஸ்திரேட்" (Magistrate) என்பது, இந்த சட்டத்தின் கீழ், அதிகார வரம்பை செயல்படுத்தும் மாவட்ட மாஜிஸ்திரேட், துணைக்கோட்ட மாஜிஸ்திரேட் (Sub-divisional Magistrate), பிரசிடென்சி மாஜிஸ்திரேட் அல்லது அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம், மாநில அரசாங்கத்தால் சிறப்பு அதிகாரம் பெற்றவராக்கப்பட்ட முதல் வகுப்பு மாஜிஸ்திரேட் ஆகியோரைக் குறிக்கும்.
- d) "பரிந்துரைக்கப்பட்டது" (Prescribed) என்பது, இந்தச் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்டதைக் குறிக்கும்.
- e) "விபச்சாரி" (Prostitute) என்பது, பணத்துக்காகவோ அல்லது பொருளுக்காகவோ தன் உடம்பை, வாடகை - காக வரைமுறையற்ற (promiscuous) உடலுறவுக்கு (அதாவது பலர் உடலுறவு கொள்வதற்கு) வழங்கும் ஒரு பெண்ணைக் குறிக்கும்.
- f) "விபச்சாரம்" (Prostitution) என்பது பணத்துக்காகவோ அல்லது பொருளுக்காகவோ தன் உடம்பை வாடகை - காக வரைமுறையற்ற (promiscuous) உடலுறவுக்கு

(அதாவது பலர் உடலுறவு கொள்வதற்கு) வழங்கும் ஒரு பெண்ணின் செயலைக் குறிக்கும்.

- g) "பாதுகாப்பு விடுதி" (Protective Home) என்பது, இந்தச் சட்டத்தைப் பின்பற்றும் வகையில் பெண்களோ அல்லது சிறுமிகளோ தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தை, அது எந்த பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும், குறிக்கும் மற்றும் அது கிழக்கண்டவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.
- i) இந்தச் சட்டத்தைப் பின்பற்றும் வகையில், பெண் விசாரணைக் குற்றவாளிகள் தங்க வைக்கப்படக் - கூடிய ஒரு தங்குமிடம் (Shelter).
- ii) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீட்கப்பட்டு, தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள (Detained) சீர்திருத்த நிறுவனங்கள் (Corrective institution). இவற்றில், மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு பயிற்சி அல்லது அறிவுறுத்தல்கள் அளிப்பதோடு, அவர்கள் சீர்திருந்துவதற்கும், இச்சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கும் உதவக்கூடிய, கட்டுப்பாடு மற்றும் நல்லொழுக்கம் சார்ந்த தாக்கங்களுக்கு உட்படுத்தலாம்.
- h) "பொது இடம்" (Public place) என்பது, பொதுமக்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது அணுகக்கூடிய எந்த இடத்தையும் (பொது போக்குவரத்து உட்பட) குறிக்கும்.
- i) "சிறப்பு காவல் அதிகாரி" (Special Police Officer) என்பது, மாநில அரசாலோ அல்லது மாநில அரசின் சார்பாகவோ, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் இந்த சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, காவல் நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரியைக் குறிக்கும்.

j) "பெண்" (Woman) என்பது, 21 வயது நிறைவடைந்த ஒரு பெண்ணைக் குறிக்கும்.

3:09:3 ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழான தண்டனைகள் (Punishments Under the Immoral Traffic Prevention Act)

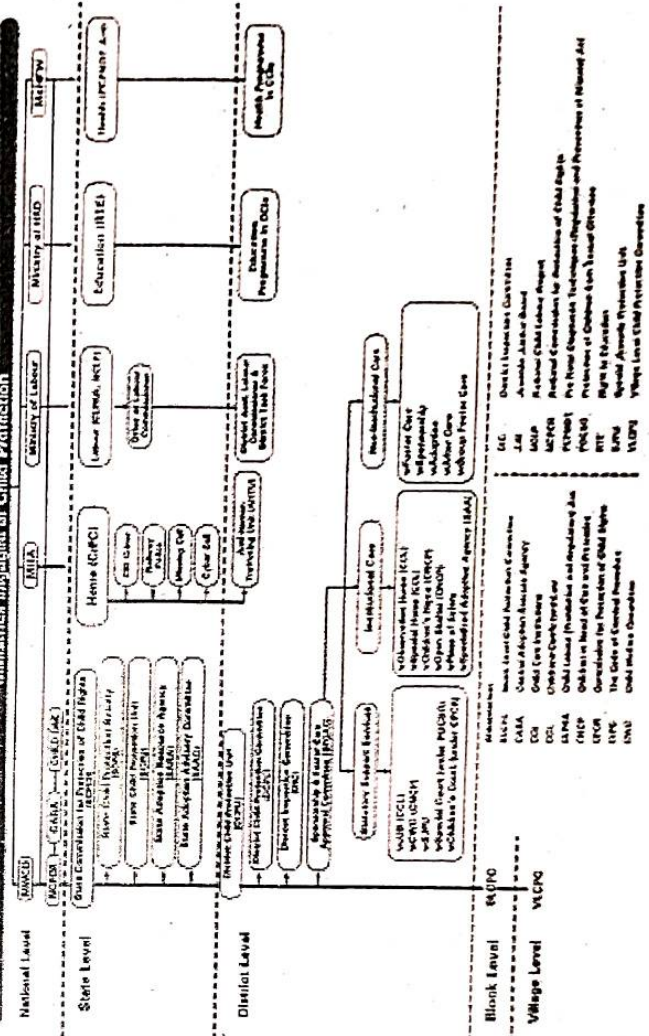
ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு) சட்டத்தின் பல்வேறு தண்டனைகள், பிரிவுகள் 3-9, 11, 18, 20 மற்றும் 21 ஆகிவற்றில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. கீழ்க்கண்ட குற்றங்களுக்கு இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது.

- ஒரு இடத்தை விபச்சார விடுதியாக பராமரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல்;
- விபச்சாரத்தின் மூலம் பெறும் வருமானத்தை வைத்து வாழ்க்கை நடத்துதல்;
- விபச்சாரத்திற்கு தரகர் வழியோ அல்லது மற்ற வழிகளிலோ அழைத்தல்;
- காவலில் உள்ள ஒருவரை (A person in detention) தன்னுடன் உறவு கொள்ள இணங்க வைத்தல் (Seducing).
- பொது இடத்தில் விபச்சாரம் செய்தல், போன்றவை.

3:10 இந்தியாவில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு (Child Protection System in India)

குழந்தை பாதுகாப்பு அமைப்புக்கான நிறுவன இயங்குமுறை பின்வரும் பக்கத்தில் ஓர் ஒட்டப்படமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Institutional Mechanism for Child Protection in India



குழந்தை பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கு, கிராம அளவிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்புக் குழு (VLCPC) அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உள்ளூர் சமூகத்தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக பாடுபடும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இடம் பெறுவர்.

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் (District Child Protection Society - DCPS) மாவட்ட அளவில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த பொறுப்பேற்கிறது. இது, மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் இயங்குகிறது. அனைத்து அரசு NGO-க்களால் நடத்தப்படும் குழந்தை பராமரிப்பு நிறுவனங்களை கண்காணிக்கும் மற்றும் மேற்பார்வை செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இதோடு, மாவட்ட அளவில் செயல்படுத்தப் படும் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டங்களை மேற்பார்வை செய்வதையும், தொடர்ந்து கண்காணித்தலையும் மேற்கொள்கிறது.

மேற்கண்டவாறு, தமிழ்நாடு மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (தமிழ்நாடு அளவிலும்), தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (இந்திய அளவிலும்), குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்திடும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளன.

3:11 ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை (United Nations (UN) Human Rights Council)

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின், மனித உரிமைகளுக்கான, அரசுகளுக்கிடையேயான முக்கியமான அமைப்பு ஆகும். இது, ஐ.நா. பொதுச்சபையால், 2006-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இது,

உலகமெங்கும் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துதலையும், பாதுகாத்தலையும், வலுப்படுத்தும் பொறுப்பு கொண்டதாகும்.

இந்த பேரவை, 47 உறுப்பு நாடுகளைக் கொண்டது. இது, மனித உரிமை மீறல்களையும், மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் நிலவும் மனித உரிமை மீறல் சூழ்நிலைகளைத் தீர்க்கவும், பலதரப்பை உள்ளடக்கிய மன்றத்தை (Multilateral forum) அதாவது பிராந்திய குழுக்களின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய மன்றத்தை வழங்குகிறது. மனித உரிமைகள் தொடர்பான அவசர பிரச்சனைகளுக்கு இம்மன்றம் தீர்வு அளிப்பதோடு, ஒவ்வோர் இடத்தின் நிலவரத்துக்கேற்ப மனித உரிமைகளை எவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் என்றும் பரிந்துரைக்கிறது.

இந்தப் பேரவை, பொருள் ரீதியான, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மற்றும் செயலக அளவிலான உதவியை மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து (Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) பெற்று பயனடைகிறது.

3:11:1 பேரவையின் செயல்பாடுகள் (Functions of the Council)

- ✦ இது, மனித உரிமைகள் பிரச்சனைகள் குறித்து ஐ.நா. அதிகாரிகளோடும், உரிமைக்கட்டளைபெற்ற (Mandated) நியுணர்ர்களோடும், அரசுகள், குடிமைச்சமூகம் (Civil society) மற்றும் இதர பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துரையாடுவதற்கான ஒரு பன்னாட்டு மன்றமாக செயல்படுகிறது.
- ✦ தனது வழக்கமான அமர்வுகளில், குறிப்பிட்ட மனித உரிமை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் அல்லது மனித உரிமை தொடர்பான நிலைமைகளில், சர்வதேச சமூகம் தெரிவிக்கும்

விருப்பங்கள் குறித்த முடிவுகளை தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றுகிறது. தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதானது, இச்சூழல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, அரசுகளுக்கு ஒரு வலுவான சமிக்ஞையை (அதாவது அழுத்தத்தை) கொடுக்கிறது.

- ✦ மனித உரிமைகள் தொடர்பான அவசர நிலைமைகளைக் கையாள, சிறப்பு அமர்வுகள் (Special sessions) என அழைக்கப்படும் நெருக்கடி கூட்டங்களை (Crisis meetings) நடத்துகிறது. இதுவரை அவ்வாறான 36 கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
- ✦ ஐ.நா. சபையின் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளின் மனித உரிமைகள் தொடர்பான கடந்தகால செயல்பாடுகளை உலகளாவிய குறிப்பிட்ட காலஅளவிலான மீளாய்வு (Universal Periodic Review - UPR) மூலம் பரிசீலனை செய்கிறது.
- ✦ குறிப்பிட்ட நாடுகளின் மனித உரிமைகள் தொடர்பான நிலைமைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்திடவும், அல்லது குறிப்பிட்ட கருப்பொருள்களில் (themes) தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி உற்று நோக்கிடவும், சிறப்பு நடைமுறைகள் (Special Procedures) என்னும் பெயரில், பேரவையின் கண்ணும் காதுமாக செயல்படும் சுதந்திரமான, மனித உரிமை நிபுணர்களை நியமிக்கிறது.
- ✦ போர்க் குற்றங்கள் மற்றும் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்கவும், அவற்றிற்கான ஆணித்தரமான ஆதாரங்களைத் திரட்டி வழங்கிடவும், விசாரணை ஆணையங்களுக்கும் (Commissions of Enquiry),

உண்மைகளைக் கண்டறியும் குழுக்களுக்கும் (Fact finding missions) அதிகாரம் வழங்குகிறது.

3:11:2 பேரவை உறுப்பினராயிருத்தல் மற்றும் தேர்தல்கள் (Council Membership and Elections)

மனித உரிமைகள் பேரவை, ஐ.நா. சபையின் 193 உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளில், பெரும்பான்மையோரால், நேரடியாகவும் மற்றும் தனித்தனியாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 47 உறுப்பு நாடுகளைக் கொண்டதாகும். இப்பேரவைக்கு ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. உறுப்பினருக்கான இடங்கள் (Seats), ஐ.நா.வின் ஐந்து பிராந்திய குழுக்களிடையே (Regional groups) சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. இதில் ஒவ்வோர் ஆண்டும், மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றனர். ஒவ்வோர் உறுப்பினரும் மூன்றாண்டு காலம் பதவி வகிப்பர். ஒருவர் இரண்டு கால அளவு மட்டுமே (அதாவது 6 ஆண்டுகள்) தொடர்ந்து உறுப்பினராக பதவி வகிக்க முடியும். டிசம்பர் 2022 நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள 193 உறுப்பு நாடுகளில், 123 நாடுகள் உறுப்பினர் பதவியை வகித்துள்ளனர்.

சுழற்சி முறையில் உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது, பேரவையின் பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள மனித உரிமைகள் மீறல் குறித்து பேசும்போது அதற்கு சட்டபூர்வமான தன்மையை (Legitimacy) அளிக்கிறது.

மனித உரிமைகளை நிலைநிறுத்த, உறுப்பினர்கள் உறுதியேற்கின்றனர். அவர்கள் பேரவைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மனித உரிமைகள் ஒட்டு மொத்தமாகவும், திட்டமிட்டும், ஒரு நாட்டினால் பிறப்படும்போது,

உறுப்பினர் உரிமையை இடைநீக்கம் (Suspend membership) செய்ய பொதுச்சபை வாக்களிக்கலாம்.

இப்பேரவை, ஒரு தலைவர் மற்றும் ஒவ்வொரு பிராந்திய குழுவையும் பிரதிநிதிப்படுத்தும், நான்கு உப தலைவர்களைக் கொண்ட ஒரு செயலகத்தை (Bureau) கொண்டுள்ளது.

3:11:3 பேரவையின் பல்வேறு இயங்கு முறைகளும் நிறுவனங்களும் (The Different Mechanisms and Entities of the Council)

நிறுவன அமைப்பைத் தீர்மானிக்கும் தொகுப்பு (Institution-building Package) விதித்துள்ளபடி, மனித உரிமைகள் பேரவை, பல்வேறு இயங்கு முறைகளையும் நிறுவனங்களையும் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் 2007-ஆம் ஆண்டு தீர்மானம் 5-இல் கூறியுள்ளபடி உள்ளடங்குவையாவன:

- உலகளாவிய குறிப்பிட்ட காலஅளவிலான மீளாய்வு (UPR) : அரசு தலைமையிலான இயங்குமுறை அமைப்பு (A State led mechanism), ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளிலும் நிலவும் நிலைமைகளை சீரான கால இடைவெளிகளில் மதிப்பீடு செய்கிறது.
- சிறப்பு நடைமுறையாளர்கள் (The Special Procedures) : இவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் பணியமர்த்தப்-படாத, தனிநபர்களோ அல்லது குழுக்களோ ஆகும். இவர்கள் கல்வி, சுகாதாரம், பேச்சு சுதந்திரம் மற்றும் மனித கடத்தல் ஆகிய கருப்பொருள்கள் (Themes) குறித்தும், மேலும் உக்கரன், ஜனநாயக கொரிய மக்கள் குடியரசு (Democratic People Republic of Korea -DPRK)

என்னும் வடகொரியா, எரெட்ரியா (Eritrea), மற்றும் ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நிலவும் நிலைமைகள் குறித்தும் தமது கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவர்.

- ஆலோசனைக் குழு (The Advisory Committee) : பேரவையின் "சிந்தனைக் குழு"வாக இது செயல்படுகிறது. இது மனித உரிமைகளின் கருப்பொருள் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் நிபுணத்துவத்தையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிறது.
- புகார் நடைமுறை (The Complaint Procedure) : மனித உரிமைகள் மீறல் குறித்து, மனித உரிமைகள் பேரவையின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர மக்களையும் நிறுவனங்களையும் அனுமதிக்கிறது.

3:12 குழந்தைகளின் உரிமைகளுக்கான ஐ.நா. குழு (U.N. Committee on the Rights of Children)

குழந்தைகளின் உரிமைகளுக்கான ஐ.நா. குழு என்பது, குழந்தைகள் தங்களது மனித உரிமைகளை அனுபவிப்பதையும் மற்றும் கண்ணியத்துடனும், மரியாதையுடனும் சமத்துவத்துடனும் வாழ்வதையும் உறுதி செய்யும் பொறுப்புடைய ஐ.நா. அமைப்பு (Body) ஆகும்.

இந்தக் குழு, குழந்தை உரிமைகள் மாநாட்டின் 'ஷரத்துகளும் அதன் விருப்ப நெறிகளும்' - ஆயுத மோதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், குழந்தைகள் விற்பனை, குழந்தை விபச்சாரம், மற்றும் குழந்தை ஆபாசப்படங்கள் - செயற்படுத்தப்படுவதையும், குழந்தைகளின் உரிமை மீறல்களைத் தெரிவித்திடுவதற்கான பன்னாட்டு புகார் நடைமுறையை நிறுவுதலையும்,

கண்காணிக்கும், 18 சுதந்திரமான நிபுணர்களை உறுப்பினர்-களாகக் கொண்டதாகும். இந்தக்குழு, குழந்தை உரிமைகள் மாநாட்டின் ஷரத்துகள் 43, 44 மற்றும் 45-இன் கீழ் நிறுவப்பட்டதாகும்.

இந்தக் குழு ஜெனிவா நகரில் பொதுவாக ஆண்டுக்கு மூன்று முறை ஜனவரி, மே-ஜூன், மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் மூன்று வாரங்களுக்கு கூடும். ஒவ்வொரு அமர்விலும், இக்குழு ஏறக்குறைய 10 நாடுகளிலிருந்து பெற்ற அறிக்கைகளை ஆராய்ந்து, கலந்து கொள்ள உரிமையுள்ள அனைவரும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய முழுமையான கூட்டத்தில் (Plenary meeting) முதலில் அரசு அதிகாரக் குழுக்களுடன் (Government Delegations) பிரச்சனைகளை விவாதித்து, பின்னர் பரிசீலனையில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடும் எவ்வளவு சிறப்பாக குழந்தை மாநாட்டின் ஷரத்துகளை பின்பற்றுகிறது என்பது குறித்து, தனது முடிவான கருத்துகளை வெளியிடுகிறது.

குழந்தை உரிமைகள் மாநாட்டின் ஷரத்துகளை ஏற்று உறுதி செய்த அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும், தங்களது நாட்டில் குழந்தைகளின் உரிமைகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறித்து, முறையான அறிக்கைகளை அவ்வப்போது தாக்கல் செய்ய வேண்டும். குழந்தை உரிமைகள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு, உறுப்பினராக கையொப்பமிட்டதில் இருந்து இரண்டாண்டுகள் கழித்தும், பின்னர் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுக்கும் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும். குழு, ஒவ்வொரு அறிக்கையையும் ஆராய்ந்து, தனது கவலைகளையும், பரிந்துரைகளையும் தன்னுடைய 'முடிவான கருத்துப் பதிவுகள்' (Concluding observations) மூலம் உறுப்பு நாட்டிற்கு தெரிவிக்கிறது.

மனித உரிமைகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர் ஆணையரின் அலுவலகம் (OHCHR), அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் விருந்தோம்பும் அரசுகளுடன் (Host governments) இணைந்து, குழுவின் முடிவான கருத்துகளை செயல்படுத்துவது தொடர்பான பின்தொடர் நடவடிக்கைக்காக, எப்போதாவது பிராந்திய மற்றும் துணைப் பிராந்திய செயலரங்குகளுக்கு (Workshops) ஏற்பாடு செய்கிறது.

ஐ.நா. வின் குழந்தை உரிமைகள் மாநாட்டின் விருப்ப நெறிமுறைகளை (optional protocols) ஏற்றுக்கொண்டு கையொப்பமிட்ட நாடுகளிலிருந்து, குழந்தைகள் விற்பனை, குழந்தை விபச்சாரம், மற்றும் குழந்தை ஆபாசப்படங்கள், ஆயுத மோதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஆகியவை குறித்து பெறப்பட்ட அறிக்கைகளையும் குழு ஆராய்கிறது.

முதல் அறிக்கையை தயாரிக்கும்போது, உறுப்பு நாடுகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகளை, 1991-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற தனது முதல் அமர்வில் ஐ.நா.வின் குழந்தைகளின் உரிமைகளுக்கான குழு ஏற்றுக்கொண்டது.

உறுப்பு நாடுகளின் அறிக்கைகளை ஐ.நா. குழு மீள்பார்வை செய்வதன் ஒரு பகுதியாக, அரசுசாரா நிறுவனங்கள் உண்மையில் தமது நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து அறிய உதவும் வேறுபட்ட நோக்குகளையும் (Perspectives) தகவல்களையும், மாற்று அறிக்கைகளாக ஐ.நா. குழுவிடம் அளித்திலாம். இது, குழந்தைகளின் உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து ஐ.நா.வின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லவும், மற்றும் அரசுகள் மீது நிர்ப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தவும், குழந்தைகளின் உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து

வாதிடுவோருக்கு சிறந்த வழியை அளிக்கிறது. எல்லா மாற்று அறிக்கைகளும் CRIN நூலகத்தில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. மாற்று அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க விரும்பும் அரசுசாரா நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் குழந்தைகள் உரிமைகள் இணைப்பு (Child Rights Connect) வழங்குகிறது.

உறுப்பு நாடுகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட முதற்கட்ட அறிக்கையை பரிசீலிக்கவும், அறிக்கை அளித்த நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் விவாதிப்பதற்கான விஷயங்களை தயாரிக்கவும், குழுவின் பணிக்குழு (Committee's Working group), குழுவின் ஒவ்வோர் அமர்வுக்கும் முன்னதாகக் கூடுகிறது. குழுவின் பணிக்குழுவின், ஐ.நா.வின் முகமைகளையும் அமைப்புகளையும், மற்றும் தகவல்களை அளித்த அரசுசாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் தேசிய மனித உரிமைகள் நிறுவனங்களையும் சந்திக்கின்றனர்.

இந்த முன் அமர்வின் (Pre-session) இறுதியில் பெறப்படும் விளைவு, CRC தனது மீளாய்வின்போது பரிசீலிக்க வேண்டிய "பிரச்சனைகள் குறித்த பட்டியல்" ஆகும். இந்த பிரச்சனைகள் குறித்த பட்டியலானது, விவாதத்திற்கான முன்னுரிமையாக குழு கருதும் பிரச்சனைகள் குறித்து, அரசுக்கு அளிக்க விரும்பும் முதல் குறிப்பாகும். குழுவின் அமர்வுக்கு முன்னதாக, மேல் விவரங்கள் அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களை எழுத்து மூலம் அரசிடம் இருந்து கேட்க, குழுவுக்கு இக்குறிப்பு வாய்ப்பளிக்கும் – கிறது. பணிக்குழு அமர்வுக்கு (Working group session) மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்கள் கழித்து நடைபெறும் இந்த அணுகுமுறை, ஐ.நா. குழுக்கூட்ட விவாதத்திற்கு, அரசுகள் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது.

சில நேரங்களில் பொது விவாத நாளைத் தொடர்ந்து, பொதுவான கருத்துரைகள் (General comments) வடிவில், ஐ.நா.வின் குழந்தை உரிமைகள் விதிகளுக்கு பொருள் விளக்கத்தை குழு எப்போதாவது, வெளியிடும். இவை, குறிப்பிட்ட ஒரு குழந்தை உரிமை குறித்த குழுவின் சமீபத்திய சிந்தனையாக இருப்பதால், இவை முக்கியமானவையாக இருப்பதோடு, குழந்தை உரிமைகள் மீதான மாநாட்டை, இவற்றையும் உள்ளடக்கி குழந்தைகளின் உரிமைகளை மேம்படுத்திட அனுமதிக்கிறது.

ஒவ்வோர் ஆண்டும், குழு தனது செப்டம்பர் அமர்வில், குழந்தைகளின் உரிமைகள் குறித்த ஐ.நா. மாநாட்டின் குறிப்பிட்ட ஒரு ஷரத்து குறித்து "பொது விவாத நாள்" ஒன்றை நடத்துகிறது. இதன் மூலம் குழு, அரசுகளுக்கு மேலும் விரிவான பரிந்துரை – களை வழங்கிடுகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெறும் குழுவின் பங்குதாரர்களுடனான (ஐ.நா. முகவர்கள், குழு உறுப்பினர்கள், அரசுசாரா அமைப்புகள், கல்வியாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள், குழந்தைகள் போன்றோர்) ஒரு நாள் பொது விவாதத்திற்கு குழந்தைகள், அரசுசாரா நிறுவனங்கள், நிபுணர்கள் ஆகியோர், குழுவிடம் தெரிவிப்பதற்கான ஆவணங்களை வழங்க அழைக்கப் –படுகிறார்கள். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் CRIN நூலக இணையத்தில் ஏற்றப்படுகின்றன.

வருடத்திற்கு ஒருமுறை குழு, ஐ.நா. பொதுச்சபையின் மூன்றாம் குழுவிற்கு ஓர் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறது. ஐ.நா. பொதுச்சபையின் மூன்றாம் குழு, குழந்தைகள் உரிமைகள் பேரவை (CRCயின்) தலைமையிடமிருந்து ஒரு வாக்குமூலத்தை கேட்டறிகிறது. இதன் பின்னர் ஐ.நா. பொதுச்சபை, குழந்தைகள்

உரிமைகள் குறித்து ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறது. எல்லா தீர்மானங்களையும் CRIN-நூலகத்தில் ஒருவர் காணலாம்.

3:13 குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்த சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள் (Special Rapporteurs on Issues Related to Children)

சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள் என்பவர்கள், குறிப்பிட்ட மனித உரிமைகளைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்புடைய, சுதந்திரமான நிபுணர்கள் ஆவர். இந்த கண்காணிப்பு அமைப்பு, ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ஆணையத்தால் நிறுவப்பட்டு, பின்னர் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் இயங்குமுறையின் உட்கூறாக மனித உரிமைகள் பேரவையால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அவ்வாறான இயங்குமுறைகளை நிறுவுவதற்கான அதிகாரம், பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பேரவையின் 6.3.1967 நாளது தீர்மானம் 1235 (XLII)-இல் உறுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தீர்மானம் கூறுவதாவது:

"தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான மனித உரிமை மீறல்கள் நிகழ்ந்திடுவதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாய் அமைந்திடும் சில பொருத்தமான நிகழ்வுகளில், அவை வெளிப்படுத்தும் நிலைமைகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, அது குறித்த தனது பரிந்துரைகளுடன் கூடிய அறிக்கையை, மனித உரிமைகள் ஆணையம், பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பேரவையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்".

சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் நிலவும் பொதுவான மனித உரிமைகள் நிலைமை குறித்து ஆராய, அல்லது பன்னாட்டு அளவில் மனித உரிமைகளின் குறிப்பிட்ட கருப்பொருள் சார்ந்த அம்சத்தை ஆராய, பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மனித உரிமைகள் பேரவையில் நிறை-

வேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களது நியமனம், ஐ.நா. பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்படும் மற்றொரு தீர்மானத்தின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அவர்களது அதிகாரம் ஓர் ஆண்டிற்கு, அதிகாரபூர்வமாக வழங்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வோர் ஆண்டும் புதுப்பிக்கப்படக் கூடியது. எனினும், கருப்பொருள் சார்ந்த அம்சங்களை ஆராயும் அதிகாரம் பெற்ற சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள், சராசரியாக மூன்றாண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

சிறப்பு அறிக்கையாளர்களது பணிகள் தவிர, ஐ.நா. அமைப்பு எண்ணற்ற பன்னாட்டு விசாரணை அமைப்புகளையும், உண்மைக் கண்டறியும் குழுக்களையும் உருவாக்கி, அவற்றிற்கு, நீண்ட நாட்களாகவோ அல்லது திடீரென ஏற்படும் நிகழ்வுகளாலோ, சர்வதேச மனிதநேய சட்டங்களும் சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டமும் கடுமையாக மீறப்படும் நிலைமைகளை விசாரிக்கும் அதிகாரத்தையும் அளித்துள்ளது.

இந்த பன்னாட்டு விசாரணை இயங்குமுறைகள், ஐ.நா.வின் பல்வேறு அமைப்புகளான பாதுகாப்புக் கவுன்சில், பொதுச்சபை, மனித உரிமைகள் பேரவை (அதன் முந்தைய வடிவமான மனித உரிமைகள் ஆணையம்), தலைமைப் பொதுச் செயலாளர் (Secretary General) மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையர் (High Commissioner for Human Rights) போன்ற வற்றால் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறான மனித உரிமை மீறல்களுக்கு ஐ.நா. எதிர்வினையாற்றிடுவதற்கான, குறிப்பாக பொறுப்புடைமையை (Accountability) ஊக்குவிக்கவும், தண்டனையின்மையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் இன்றியமை

—யாத கருவிகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையரது அலுவலகம் (OHCHR), விசாரணை அமைப்புகளுக்கு ஆய்வுமுறைகள் குறித்தும், சர்வதேச தரங்கள் குறித்தும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதோடு, அவர்களது பணிகளின் சேமிப்புக் களஞ்சியமாகவும் (Repository) நிறுவன நினைவகமாகவும் (Institutional memory) செயல்படுகிறது.

முடிவுரை

இவ்வலகினில், குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு, சிறார் நீதி மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 2015; இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009; பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம், 2012 (போக்சோ சட்டம்); குழந்தை திருமணத் தடைச்சட்டம், 2006; குழந்தை தொழிலாளர் (தடுப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1986; குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கான தேசிய மற்றும் மாநில கொள்கைகள், பெண்கள் மற்றும் சிறார் மீதான ஒழுக்கக்-கேடான கடத்தலை அடுக்குதல் சட்டம், 1956 (SITA); இந்தியாவில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை; குழந்தைகளின் உரிமைகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் குழு, குழந்தைகள் பிரச்சனை குறித்த சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள் ஆகியவை விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

I மூலவய வினாக்கள்

1. சிறார் நீதிச்சட்டம், 2015-இல், சட்டங்களோடு முரண்படும் சிறுவர்கள் புரிந்திடும் குற்றங்கள் எத்தனை பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன?

(i) 1	(ii) 2	(iii) 3
(iv) இவற்றில் எதுவுமில்லை		

[விடை: (iii)]
2. இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம் ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

i) 2005	ii) 2009
iii) 2010	iv) 2011

[விடை: (iii)]
3. குழந்தை திருமணத் தடைச்சட்டம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வந்தது.

i) 2005	ii) 2007
iii) 2009	iv) 2006

[விடை: (ii)]
4. குழந்தைத் தொழிலாளர் (தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1986, குழந்தையை வயதுக்குக் குறைந்த நபர் என வரையறுக்கிறது.

i) 14	ii) 15
iii) 16	iv) 18

[விடை: (i)]
5. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில், ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு) சட்டத்தின்படி, எது தவறானது?

(i) விபச்சார விடுதிகள் நடத்துவதை தடை செய்கிறது
(ii) பொது இடங்களில் விபச்சாரம் செய்வதை தடை செய்கிறது

- (iii) விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவது சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது
- (iv) விபச்சாரத் தொழில் சட்ட விரோதம் என அறிவிக்கிறது [விடை: (iv)]

II சிறுவன் வகை வினாக்கள்

6. குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு என்பதால் நீவிர் அறிவ-தென்ன? குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வுக்கான காரணங்களைக் கூறவும். [விடை: 3:01:1 + 3:01:3]
7. சிறார் நீதிச்சட்டம், 2015-இன் முக்கிய ஷரத்துகளைக் கூறுக. [விடை: 3:02:1]
8. கல்வி உரிமைச்சட்டம் 2009-இன் முக்கிய அம்சங்களைக் கூறுக. [விடை: 3:03]
9. குழந்தைத் திருமண தடைச் சட்டம், 2006-இன் முக்கிய அம்சங்களைக் கூறுக. [விடை: 3:05:1]
10. குழந்தைகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை, 2021-இன் முக்கியத்துவம் குறித்து கூறுக. [விடை: 3:07:3]
11. விசாகா குழுவின் நோக்கங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து கூறுக. [விடை: 3:08:4 + 3:08:5]
12. பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் ஒழுக்கக்கேடான ஆட்கடத்தலை அடக்குதல் சட்டம், 1956 குறித்து சுருக்கமாகக் கூறுக. [விடை: 3:09 + 3:09:1]
13. இந்தியாவில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு குறித்து ஓட்ட விளக்கப்படம் கொண்டு விளக்குக. [விடை: 3:10]

14. ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் பணிகள் குறித்து எழுதுக. [விடை: 3:11 + 3:11:1]
15. குழந்தைகளின் பிரச்சனைகள் தொடர்பான 'சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள்' குறித்து எழுதுக. [விடை: 3:13]

III கட்டுரைவகை வினாக்கள்

16. "குழந்தைகளின் நெறிபிறழ்வு" என்பதன் பொருள், வரையறை, காரணங்கள் மற்றும் நெறிபிறழ்வுள்ள குழந்தை - களை சீர்திருத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை குறித்து விவாதிக்க. [விடை: 3:01:1 + 3:01:2 + 3:01:3 + 3:01:4]
17. சிறார் நீதிச் சட்டம், 2015 மற்றும் அதன் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விளக்குக. [விடை: 3:02 + 3:02:1 + 3:02:2 + 3:02:3]
18. போக்சோ சட்டம் 2012, மற்றும் அதன் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விளக்குக. [விடை: 3:04 + 3:04:1]
19. குழந்தை திருமணத் தடைச் சட்டத்தை, அதன் ஷரத்து-களுடன் விவாதிக்க. [விடை: 3:05 + 3:05:1 + 3:05:2 + 3:05:3]
20. குழந்தைத் தொழிலாளர் (தடை மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம்), 1936 மற்றும் அதன் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விளக்குக. [விடை: 3:06 + 3:06:1]
21. "குழந்தைகள் பாதுகாப்பு" குறித்த தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கொள்கை குறித்தும், அதன் பார்வை மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் குறித்தும் விவாதிக்க. [விடை: 3:07:1 + 3:07:1:01]